

LGP CONSULTORÍA

Calle Trigo 563 Cond. El Dorado 6A San Juan, PR 00907 | (787) 536-7911 | lgpconsultoria@gmail.com

Informe sobre el proceso de aprobación del Paseo ciclista y peatonal de Rincón

Preparado para Amigos de Tres Palmas Inc.

Preparado por:

Luis García Pelatti
LGP Consultoría

16 de diciembre de 2025

Tabla de contenido

<u>1. TRASFONDO</u>	3
<u>2. RESUMEN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE PERMISOS:</u>	9
<u>3. EL PUI ES NULO, EL “NUEVO PASEO” NO CORRESPONDE A LA CONSULTA APROBADA EN 2008</u>	13
<u>4. IMPLICACIONES DEL PUI APROBADO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA JP O LA JUNTA ADJUDICATIVA</u>	16
4.1 SE INCUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PLANOS	16
4.2 REQUIERE LA ACTUALIZACIÓN DEL DESLINDE DE LA ZMT	19
4.3 UN NUEVO DESLINDE MUESTRA QUE LA OBRA INICIADA NO CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES REGLAMENTARIAS	25
4.3.1 Se incumple con el retiro de la zona de separación	26
4.3.2 Se incumple con legitimación activa	27
4.3.3 Se incumple reglamento para el aprovechamiento del DRNA	28
4.4 APLICACIÓN DE REGLAMENTOS Y MAPAS DE INUNDACIÓN VIGENTES	29
4.4.1 Se incumple con la zona de separación en zonas de alto peligro costero	36
4.4.2 Se incumple con la prohibición de rellenos en zonas de alto peligro costero	38
4.4.2 Se incumple con la necesidad de certificación de elevación	39
<u>5. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL</u>	39
5.1 NO SE CUMPLE CON EXCLUSIÓN CATEGÓRICA PUES EL PROYECTO ESTÁ EN ZONA INUNDABLE Y AFECTA LA RESERVA MARINA	39
5.2 LA EXCLUSIÓN CONTIENE INFORMACIÓN INCORRECTA Y FALSA	43
5.3 SE DEBE PREPARAR UN DOCUMENTO AMBIENTAL CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA	43

1. Trasfondo

El proyecto del Paseo Ciclista y Peatonal (Paseo) en Rincón es un proyecto de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que ha tenido varias versiones y varios nombres (Ruta escénica para ciclistas y peatones) desde sus inicios en 1996, a continuación, se presenta la descripción de la versión aprobada por la Junta de Planificación en el 2008, mediante la enmienda a la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T:

“El proyecto consiste en la construcción de un paseo de bicicletas y peatonal que discurre a través de la costa oeste y noroeste del municipio de Rincón, partiendo del Balneario Público de Rincón, en el barrio Pueblo, pasando a través del barrio Ensenada y culminando en el barrio Puntas al norte del municipio. La extensión aproximada del paseo es de 5.6 kilómetros, el ancho de servidumbre propuesto fluctúa entre 4.5 y 6.0 metros y el ancho de vía entre 3.0 y 3.6 metros dependiendo del área por donde discurre. Esta sección permitirá el tránsito de bicicletas y/o peatones en dos direcciones.”¹

La versión sometida ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en el 2023, mediante un Permisos Único Incidental (PUI) indica:

“El proyecto comienza en la playa Domes y se extiende unos 3.4 kilómetros hasta llegar a la playa pública de Rincón. Estos trabajos de construcción también incluyen “La Cambija Plaza” y el “Rincón Light House”. Se habilitará áreas para la construcción de estacionamientos para vehículos de motor, área de descanso y estacionamiento para bicicletas...”²

Nos encontramos con un proyecto de la ACT para la construcción del Paseo Ciclista y Peatonal en Rincón, aprobado mediante una consulta de ubicación y transacción en 2006 (2006-25-0446-JGU-T) y enmendada en 2008 por la Junta de Planificación (JP). Esto es lo que llamo el “Paseo Vigente”, que se corresponde con la primera descripción.

¹ Memorial Explicativo, Proyecto del paseo ciclista y peatonal, Municipio de Rincón, Puerto Rico, sometido a la Junta de Planificación en 2008, por el Director Ejecutivo de la ACT.

² Memorial Explicativo, AC-500023 Ruta escénica para ciclistas y peatones Carretera PR-4413 desde la playa Domes hasta el balneario de Rincón, sometido a la OGPe por el Ing. Claudio J. Torres Serrano en representación de la ACT en 2024.

En el año 2016, la ACT, después de inspeccionar el área del proyecto reconocen que las condiciones han cambiado significativamente en los pasados años, esto debido a la severa erosión costera³, por lo que realiza cambios al proyecto, que consistieron en las *“modificaciones a la alineación previamente sometida para lograr el menor impacto posible a los recursos naturales”*⁴, siendo los cambios principales la eliminación de la segunda fase, cambios a la alineación del Paseo y pasando de 5.6 a 3.4 km de largo. La ACT le consultó a la JP sobre estos cambios y ésta le informó el 20 de octubre de 2016, que lo propuesto constituía una enmienda a la consulta de ubicación y transacción y que debía seguir los procesos para enmendar la consulta según lo establecido por el Reglamento Conjunto vigente.

Pero de la evaluación del expediente y los planos presentados, se evidencia que la ACT continuó solicitando comentarios a las agencias estatales y federales para efecto de enmendar el documento ambiental federal, para una nueva versión de Paseo, sin enmendar la consulta de ubicación y transacción, continuando con lo que llamo como el “Nuevo Paseo”, que es distinto del Paseo autorizado en la consulta de ubicación y transacción aprobada en 2008, que llamo “Paseo Vigente”.

El Paseo Ciclista y Peatonal han tenido tres versiones, que resumo a continuación, pero que se pueden evidenciar a través de las cartas de la ACT a la Administración Federal de Carreteras:

1. **Consulta de ubicación y transacción de 2006:** Paseo Ciclista y Peatonal, cuyo trayecto es desde el Balneario Público de Rincón culminando en el barrio Puntas al norte del municipio, de 5.6 km de largo. Ver resolución aprobatoria de la JP 2006-25-0446-JGU-T del 6 de diciembre de 2006 y la carta de ACT a Administración Federal de Carreteras del 19 de junio de 2003.
2. **Consulta de ubicación y transacción de 2008:** enmienda la consulta anterior para añadir 13 solares a la adquisición para un total de 74 solares a adquirirse y

³ Ver carta de Javier Arroyo Rosario, Acting Director, Programing and Special Studies Area de la ACT, dirigida a Mr James Christian, Division Administrator, Federal Highway Administration del 25 de junio de 2015.

⁴ Carta de la Junta de Planificación a la Autoridad de Carreteras y Transportación del 20 de octubre de 2016.

rediseñar la ruta. Ver resolución aprobatoria de la JP enmendado la consulta 2006-25-0446-JGU-T del 4 de diciembre de 2008 y la carta de ACT a la Administración Federal de Carretas del 8 de octubre de 2008.

3. **Versión de 2016 revisada del proyecto:** Elimina la segunda fase por los efectos de la severa erosión costera. La ruta ahora comienza en la playa Domes y termina en el balneario, incluyendo “La Cambija Plaza” y el “Rincón Light House” para un largo de 3.4 km. Ver carta de la JP requiriendo que se enmiende la consulta 2006-25-0446-JGU-T del 20 de octubre de 2016 y la carta de ACT a la Administración Federal de Carreteras del 25 de junio de 2015. Nunca se autoriza por la JP o por la Junta Adjudicativa.

Esta última versión que identifiqué como “Nuevo Paseo” es la que la ACT somete ante la OGPe para obtener el Permiso Único Incidental Operacional (PUI)⁵ sin haberla llevado ante la consideración de la Junta Adjudicativa, y antes ante la Junta de Planificación.

En la medida que la ACT está exenta de someter un permiso de construcción (PCOC)⁶, lo que somete es un PUI para obtener el Permiso para Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública Exenta de la Aprobación de OGPe (PIE), la Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles (ACP), el Permiso General Consolidado (PGC). Sin embargo, el no tener que someter un PCOC, no excluye a la ACT de cumplir con todas las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes y aplicables.⁷ El propio Reglamento Conjunto de 2023, en los requisitos de presentación

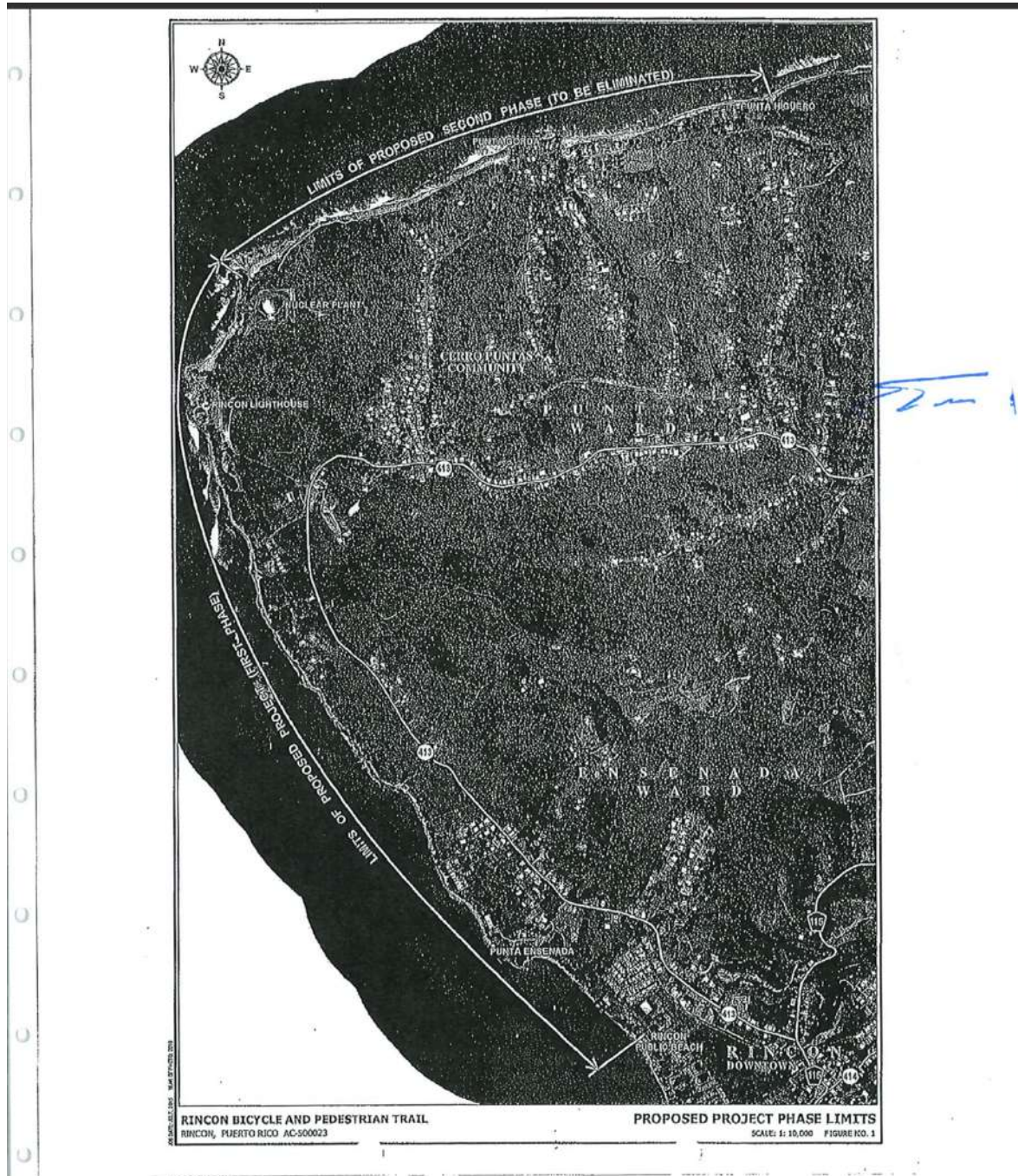
⁵ “el Permiso Único Incidental Operacional, el cual podrá incluir los siguientes permisos: Autorización de Corte, Poda y Trasplante; Permiso General Consolidado; Permiso General para otras Obras; Permiso Extracción Incidental a una obra autorizada por la Oficina de Gerencia de Permisos; Permisos Simples y cualquier otro aplicable que así se establezca en el Reglamento Conjunto.” Ley de Permisos, Ley 161-2009, según enmendada.

⁶ Sección 3.2.4.3 Obras de Mejoras Públicas Exentas, Reglamento Conjunto de Emergencia del 16 de junio de 2023 ver página 130.

⁷ “f. Se requerirá, la presentación de una consulta de ubicación para toda mejora pública que no haya sido expresamente exenta de tal presentación, mediante una resolución de la JP o aquellas incluidas en la Regla 2.2.8. La agencia originadora, deberá evidenciar, mediante certificación al efecto, que para dar cumplimiento a la Ley Núm. 416-2004, ha presentado ante la OGPe el correspondiente documento ambiental, habiendo cumplido con la reglamentación vigente o ha obtenido una determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica. En aquellos casos que conlleven etapa operacional ante la OGPe o un Municipio Autónomo, dichos organismos determinarán, según corresponda, cual será la próxima etapa en el trámite del proyecto, **la cual deberá cumplir con todas las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes y aplicables, así como con las normas de dichos organismos.**” Sección 2.2.3.13 Requisitos especiales aplicables a consultas para mejoras públicas del Reglamento Conjunto de Emergencia de 2023

hace referencia que la solicitud deberá cumplir con la copia del permiso de construcción o urbanización.⁸

Imagen del cambio del Paseo Ciclista y Peatonal en 2015



Fuente: carta de la ACT, dirigida a Federal Highway Administration del 25 de junio de 2015

⁸ Sección 3.4.1.3 Requisitos para el Permiso Único Incidental Operacional, del Reglamento Conjunto de 2023 ver página "Copia del Permiso de construcción o urbanización expedido por la OGPe, el Municipio Autónomo con Jerarquía | a la III, o Entidad Gubernamental Concernida.



La ACT indujo a error a la OGPe al presentar el PUI, y no informar en los “Casos de Referencia” del formulario del PUI, que la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T aprobada en su última versión en 2008, está vigente con su alineación, requerimientos y parámetros establecidos en su resolución, y que la información sometida en los planos del PUI no corresponden a la consulta de ubicación y transacción, y que la JP le había informado que debía someter una enmienda a la consulta. Todo esto llevó a que la OGPe, autorizara un “Nuevo Paseo” que es distinto al que autorizó la JP en la consulta de ubicación y transacción (“Paseo Vigente”) en el 2008 y que está vigente hoy en día.

Los proyectos no pueden fraccionarse para lograr la aprobación de un permiso⁹, la OGPe no puede aprobar una versión distinta del Paseo Ciclista y Peatonal mediante un PUI, porque tiene el efecto de fraccionar el Paseo Ciclista y Peatonal que fue aprobado por la JP para 5.6 kilómetros y para una alineación particular, todo esto en detrimento de la facultad de la JP.

⁹ Hatillo Cash & Carry E Isidro Rosa v. Administración de Reglamentos y Permisos, 173 D.P.R. 934, 2008 PR Sup. LEXIS 106 (P.R. 2008).

En resumen, se cuenta con un PUI (2024-544025-PUI-300201 y 2024-544025-PUI-301118) que permite la construcción de un “Nuevo Paseo” que no cuenta con la autorización correspondiente de la JP, pues los cambios realizados al proyecto durante el 2016 que son los presentados en el PUI, requerían de una enmienda a la consulta de ubicación y transacción (2006-25-0446-JGU-T), que sería el “Paseo Vigente”.

Esto tuvo el resultado de un proyecto que no se actualizó para los asuntos de planificación y permisos (JP), autorizándose un PUI con información incorrecta y falsa que la ACT le presentó no solo a la OGPe sino a las agencias estatales y federales, como es la de no tener un deslinde de la zona marítimo terrestre actualizado y no tener un diseño utilizando los mapas de inundación actualizados. Solo estos dos aspectos, hacen que el diseño no cumpla con requisitos reglamentarios de la JP y del DRNA.

Los peligros de que se mantenga el PUI (2024-544025-PUI-300201 y 2024-544025-PUI-301118) y se continúe con la contrucción de un “Nuevo Paseo” son:

- Que se esté construyendo un proyecto, que no corresponde con lo aprobado en 2008 por la JP, por lo que no se cuenta con las autorizaciones correspondiente de la JP o de la Junta Adjudicativa.
- Que se esté construyendo sobre terrenos de dominio público, debido que el proyecto fue autorizado con un deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) del 1998¹⁰, y no con un deslinde actualizado de por lo menos el 2018. Por lo que la información es incorrecta.
- Que se esté construyendo dentro del límite de la ZMT y dentro de la Reserva Marina de Tres Palmas¹¹. Esto se aprecia al sobreponer la alineación del “Nuevo Paseo” sobre la Línea de Referencia Oficial de Bienes de Dominio Público de 2023

¹⁰ Aunque se habla de un deslinde o certificación de deslinde de 2007 que se puede haber utilizado para la enmienda de la consulta de ubicación y transacción del 2008, pero que no aparece en el expediente del caso ante la JP ni ante el DRNA.

¹¹ “La Reserva Marina propuesta comprenderá media milla náutica de las aguas territoriales marítimas, desde el límite interior de la zona marítimo terrestre hasta la caída de la plataforma insular (veril), que en el caso de Rincón dicha caída es relativamente estrecha. Como cuestión de hecho, es una de las plataformas más estrechas de la isla. Además, esta reserva abarcaría hasta el contorno de los sesenta pies de profundidad. Por otro lado, **el límite terrestre de la reserva marina lo será el deslinde marítimo terrestre según medido y aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.**” Ley de la Reserva Marina Tres Palmas de Rincón, Ley Núm. 17 de 8 de enero de 2004.

que prepara el DRNA. Por lo que no se cuenta con las autorizaciones correspondientes del DRNA.

- Que se esté construyendo un uso no relacionado con el agua, dentro de los terrenos de dominio público, sin las autorizaciones correspondiente del Reglamento del DRNA.
- Que se esté construyendo dentro de la zona de separación de los 20 metros medidos desde el deslinde de la ZMT. Por lo que se incumple con la reglamentación de zona costanera, y no se tiene la autorización correspondiente del Reglamento Conjunto de la JP y del reglamento del DRNA.
- Que se esté construyendo sobre zona de inundación VE que es Área Costera de Alto Peligro a inundación, según los Mapas de Niveles de inundación Base Recomendados de 2018, incumpliendo con la reglamentación de inundación de la JP. Por lo que la información sobre la inundación es incorrecta y no está actualizada.

2. Resumen del proceso de solicitud de permisos:¹²

1996, se inicia fase planificación del proyecto del Paseo Ciclista y Peatonal.

Diciembre 1999 se culmina propuesta de Plan Maestro del Paseo Ciclista y Peatonal.

Agosto de 2003 la ACT prepara una Evaluación Ambiental y la Junta de Calidad Ambiental circula el documento ambiental EA, sin identificar fecha.

23 de junio de 2003, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE CARRETERAS concurre con Exclusión Categórica federal.

23 de junio de 2003, documento de cumplimiento con la Ley Nacional Federal de Protección Ambiental (NEPA), la Administración Federal de Carreteras concurrió con una Exclusión Categórica.

23 de junio de 2006, se radica ante la JP la consulta se ubicación y transacción bajo el número 2006-25-0446-JGU-T para Paseo Ciclista y Peatonal, desde el Balneario

¹² Este resumen no pretende se exhaustivo y no excluye la existencia de otros eventos relevantes.

Público de Rincón y culminando en el barrio Puntas al norte del municipio, de 5.6 km de largo.

6 de noviembre de 2008, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE CARRETERAS concurre con la revaluación de la Exclusión Categórica federal.

6 de diciembre de 2006 (22 diciembre 2006), la JP **aprueba consulta de ubicación y transacción para 61 predios, 2006-25-0446-JGU-T**. (fecha 6 de diciembre de 2006, Segunda Extensión) vigencia de 2 años. Es un proyecto de 5.6 kilómetros y se dividirán en dos fases.

21 de marzo de 2007, la JP se reafirma en la aprobación, 2006-25-0446-JGU-T, Tercera extensión, notificada el 3 de abril de 2007, vigencia de 2 años.

8 de agosto de 2008, la ACT solicita a la JP una enmienda a la consulta de ubicación y transacción para añadir 13 solares a la adquisición para un total de 74 solares a adquirirse y rediseñar la ruta.

26 septiembre de 2008, la JCA extiende vigencia por 5 años del DN 03-1548, la ACT solicita re-certificación del cumplimiento con la Ley de Política Pública Ambiental, *“nueva alineación del tramo que colindaba con la zona marítimo terrestre y la Reserva Marina de Tres Palmas.”*¹³ Para el Paseo Ciclista y Peatonal, del Balneario Público de Rincón y culminando en el barrio Puntas al norte del municipio, de 5.6 km de largo

23 de octubre de 2008 (4 diciembre 2008) la JP **autoriza enmienda a la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T Quinta Extensión**, donde la ACT amplían las adquisiciones de terrenos. Esta extensión tenía una vigencia de 4 años¹⁴.

6 de noviembre de 2008, la Administración Federal de Carreteras concurre con la revaluación de la Exclusión Categórica federal.

¹³ Carta de la JCA a la ACT del 26 de septiembre de 2008, relacionado al caso DN 03-1548 ACT Enmienda.

¹⁴ Resolución de la JP la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T Quinta Extensión del 23 de octubre de 2008.

25 de julio de 2012, la Administración Federal de Carreteras concurre con la revaluación de la Exclusión Categórica federal.

16 de mayo de 2016 la ACT somete carta a la JP *“indicando diferentes asuntos, entre los que se menciona la eliminación de la segunda fase; que la agencia ha decidido continuar con el proyecto y menciona diferentes recomendaciones, entre otros planteamientos. No solicitan formalmente una enmienda, pero agradecen nuestra pronta acción en el asunto.”*¹⁵ El proyecto, elimina la segunda fase por los efectos de la severa erosión costera, comenzado ahora en la playa Domes y terminan en el balneario, incluyendo “La Cambija Plaza” y el “Rincón Light House” para un largo de 3.4 km.

8 de septiembre de 2016, la JP informa a la ACT que *“la Junta, en su reunión del 8 de septiembre de 2016, **acordó que dicho trámite requiere de una enmienda a la consulta**, por lo que deberá presentar la misma, según los requerimientos establecidos en la Sección 55.5.3 – Consideración de Enmiendas a Consultas”*¹⁶ del Reglamento Conjunto y se lo notifica por carta el 20 de octubre de 2016.

15 de enero de 2020, la ACT somete a la Administración Federal de Carreteras, una reevaluación del Documento Ambiental, para el “Nuevo Paseo” de 3.4 km, reconociendo los cambios propuestos.

¹⁵ Carta de la ACT a la JP Informando los cambios a la alineación permianente sometida de consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T Quinta Extensión del 23 de octubre de 2008

¹⁶ Sección 55.5.3 Consideración de Enmiendas a Consultas

- a. De surgir la necesidad de hacer cambios a un proyecto que altere la consulta aprobada, se deberá someter una solicitud de enmienda a la Junta explicando en detalle la naturaleza de la enmienda y la razón para la misma, así como toda la documentación (planos, estudios, etc.), pertinente y necesaria para que la Junta pueda tomar la determinación correspondiente. Dicha solicitud deberá someterse en la Oficina del Secretario de la Junta. No obstante lo anterior, la Junta de Planificación podrá solicitar cualquier otra información necesaria que estime pertinente para considerar la enmienda. Como resultado de la evaluación de los cambios propuestos y dependiendo de la naturaleza y magnitud de los mismos con relación a la consulta original, la Junta, podrá requerir la presentación de una nueva consulta y el cobro correspondiente.
- b. La presentación de una enmienda antes de la Junta tomar una determinación sobre la consulta presentada originalmente, podría tener el efecto de reiniciar los trámites interagenciales, lo que aumentaría el tiempo necesario para su análisis. De ser éste el caso, el período para resolver, comenzará a partir de la fecha de presentación de la enmienda
- c. El proponente notificará a cualquier interventor o parte reconocidos, copia de toda la documentación sometida al presentar la enmienda haciendo constar en el escrito que presente a la Junta los interventores o partes reconocidos a quienes notificó y la fecha de la notificación.

Reglamento Conjunto de 2015, página 1012.

28 de mayo de 2020 – La ACT solicitó el trámite 2020-309883-DEC-084587 Determinación de Cumplimiento Ambiental Vía Exclusión Categórica 2020-05-28 y la OGPe la denegó. *“El proyecto de referencia, no está contemplado como exclusión categórica. Debido a ello para la acción propuesta deberá radicar una Recomendación Ambiental (REA) previo a la radicación de un documento de Cumplimiento Ambiental para la Evaluación Ambiental (DEA).”*

16 de junio de 2020 la OGPe contesta Pre-Consulta (2020-309883-PCD-006747) sometida por la ACT¹⁷ indicando que la determinación de cumplimiento ambiental DN-03-1548 (ACT), estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2021.

Junio 2023, Sale aviso de subasta Ruta Escénica para ciclistas y peatones carretera PR-4413 desde la Playa Domes hasta balneario Rincón.

26 de septiembre de 2023, aprobación de la Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica, 2020-309883-DEC-125429, por Orden Administrativa OA 2021-02 del DRNA por la OGPe.

16 de mayo de 2024 se autoriza el Permisos Único Incidental Operacional 2024-544025-PUI-300201, por la OGPe para Permiso para Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública Exenta de la Aprobación de OGPe (PIE), Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles (ACP), Permiso General Consolidado (PGC). Este PUI está relacionado con la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T de 2008, pero los planos que acompaña no corresponden a la consulta aprobada. Este trámite de OUI no se sometió bajo la Ley de Certificaciones de Planos o Proyectos, Ley 135-1967.

¹⁷ El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a través de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), contempla realizar la construcción del proyecto Paseo Peatonal y Ciclista de Rincón, comenzando en el área colindante con la antigua Planta Nuclear (Playa Domes) ubicada en la PR-4413 y terminando en el área del Balneario Público de Rincón, incluyendo unas mejoras en el Área de la Cambija. El proyecto cuenta con fondos federales de la Administración Federal de Carreteras por lo que obtuvo cumplimiento bajo la Ley de Política Pública Ambiental Federal. Además, contaba con una Declaración de Impacto Ambiental con Determinación de Impacto No Significativo aprobada por JCA. El propósito de esta consulta es solicitar la evaluación del proyecto propuesto bajo la Regla 114 inciso L y M para obtener el cumplimiento con la Ley de Política Pública a Nivel Estatal o la recertificación del documento ambiental aprobado por JCA. Agradeceremos su pronta ayuda en este particular.

28 de febrero de 2025 se autoriza el Permisos Único Incidental Operacional 2024-544025-PUI-301118 por la OGPe. Para la Autorización de corte, poda, trasplante y siembra de árboles (ACP).

3. El PUI es nulo, el “Nuevo Paseo” no corresponde a la consulta aprobada en 2008

La OGPe autoriza el 16 de mayo de 2024 el Permisos Único Incidental Operacional (2024-544025-PUI-300201), para un Paseo Ciclista y Peatonal, “Nuevo Paseo”, que es distinto al “Paseo Vigente” aprobado mediante la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T.

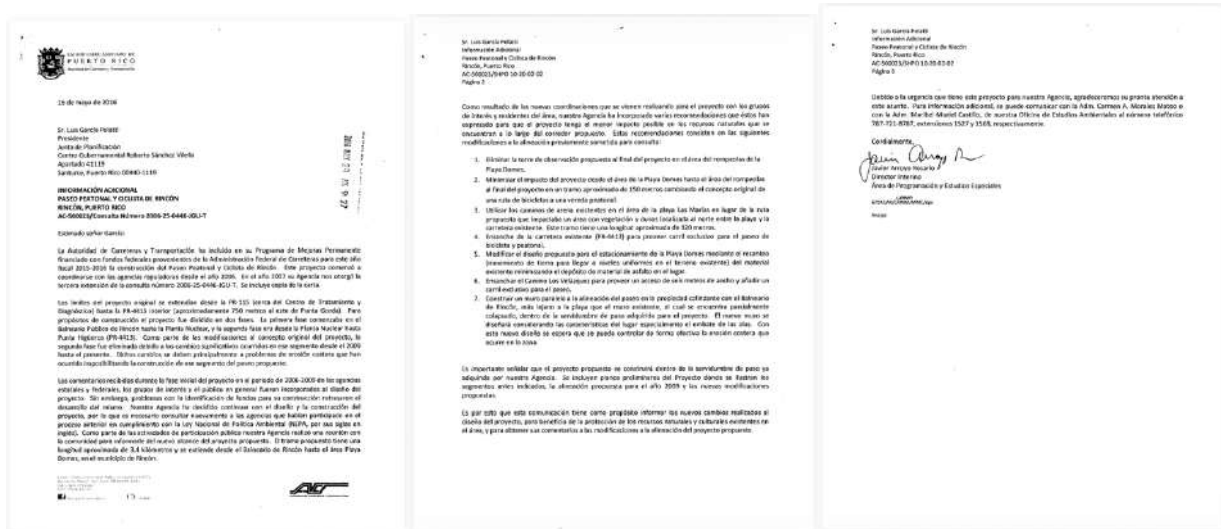
La ACT indujo a error a la OGPe al no presentar la resolución y los planos de la enmienda a la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T aprobada el 4 de diciembre de 2008, donde se aprecia que el proyecto tiene un largo de 5.6 km y una alineación distinta a lo presentado en los planos de construcción del “Nuevo Paseo”, que corresponde a un proyecto de 3.4 km y una alineación distinta.

La ACT indujo error a la OGPe al no informarle que el 16 de mayo de 2016 sometieron una carta a la JP *“indicando diferentes asuntos, entre los que se menciona la eliminación de la segunda fase; que la agencia ha decidido continuar con el proyecto y menciona diferentes recomendaciones, entre otros planteamientos. No solicitan formalmente una enmienda, pero agradecen nuestra pronta acción en el asunto.”*¹⁸ La ACT le informaba a la JP que había modificado el proyecto para eliminar una de las fases y que ahora el proyecto comenzaba en la playa Domes y terminaba en el balneario, incluyendo impactos en “La Cambija Plaza” y el “Rincón Light House” para un largo de 3.4 km.

Del expediente de los trámites ante la OGPe se desprende que la ACT, tampoco le informó a la OGPe, ni le entregó copia de la carta del 20 de octubre de 2016, donde la **JP le notifica que los nuevos cambios propuestos a la consulta de ubicación y transacción aprobada en 2008 requerían de una enmienda a la consulta.**

¹⁸ Hoja de sesión de la Junta de Planificación, del 8 de septiembre de 2016, relacionada a la petición de la ACT sobre la consulta 2006-25-0446-JGU-T.

Carta del 16 de mayo de 2016 donde ACT le informa a JP de los cambios que desea realizar a la consulta aprobada



El Reglamento Conjunto de 2023, en su Regla 3.4.1 Permiso Único Incidental, Sección 3.4.1.3 Requisitos para el Permiso Único Incidental Operacional, establece entre los requisitos para radicar una solicitud, la copia del permiso de construcción o urbanización. En la medida que la ACT está exenta de someter un PCOC¹⁹, debió presentar la única autorización vigente, entiéndase la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T aprobada por la JP en el 2008, para conocer contra que verificar el PUI, como lo hizo cuando solicitaba comentarios a las agencias estatales y federales para enmendar los documentos ambientales.

El PUI es nulo, pues autoriza un “Nuevo Paseo”, que no fue sometido a consideración de la JP en su momento y que no ha sido sometido a consideración de la Junta Adjudicativa de la OGPe. Por lo que se autorizó con información incorrecta y sin las autorizaciones de las autoridades correspondientes (JP y/o Junta Adjudicativa).

¹⁹ Sección 3.2.4.3 Obras de Mejoras Públicas Exentas, Reglamento Conjunto de Emergencia del 16 de junio de 2023 ver página 130.

Carta del 20 de octubre de 2016 donde JP le informa a ACT que requiere enmendar la consulta aprobada



La consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T aprobada y enmendada en el 2008, una vez aprobada por la JP, es un elemento esencial en la toma de decisiones de otras agencias. La consulta es la descripción de un proyecto de desarrollo particular propuesto para un área específica que provee el marco de referencia dentro del cual las

demás agencias deben medir la viabilidad del proyecto para la aprobación de sus respectivos permisos²⁰. Por esto es importante que los permisos posteriores se mantengan dentro del marco de lo aprobado por la JP en función de sus facultades de guiar la política pública en el ordenamiento territorial.

4. Implicaciones del PUI aprobado sin la autorización de la JP o la Junta Adjudicativa

En la medida que la ACT no sometió el “Nuevo Paseo” a la consideración de la Junta de Planificación ni a la Junta Adjudicativa, nos encontramos con un PUI que es nulo, pues la referencia para el PUI es la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T de 2008, para un proyecto más largo y que discurre con otra alineación.

La necesidad de paralizar la obra autorizada por el PUI es que se propone un proyecto que no ha sido evaluado ni cumple con los requisitos legales y reglamentarios que aplicaban en el 2024.

4.1 Se incumple con los requisitos de planos

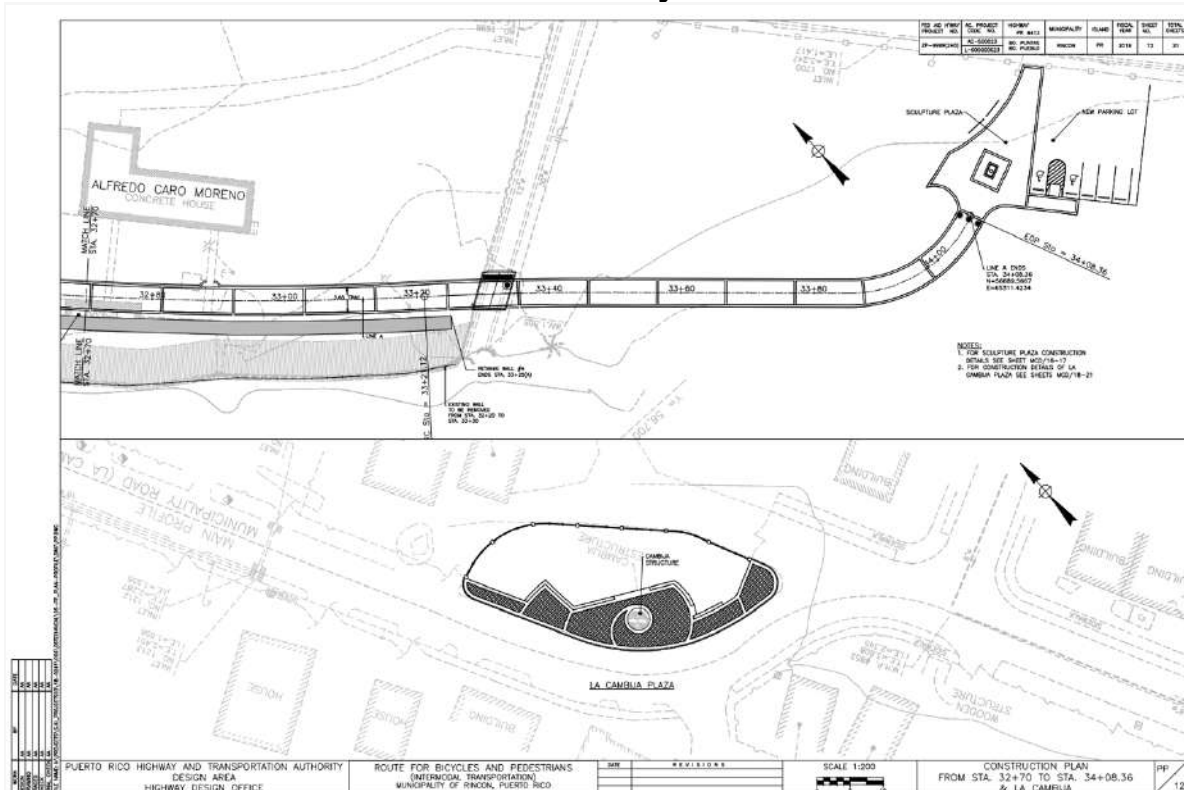
El Reglamento Conjunto de 2023 en el Capítulo 2.8 Especificaciones y requerimientos de Dibujos para Planos y su Sección 2.8.4.3 Marco de Plano requiere que aparezca el Mapa de Inundación en los planos del PUI. La Regla 2.8.2 y su Sección 2.8.2.4 Elementos Fundamentales del Estándar de Dibujo de Planos y la Regla 2.8.5 Nomenclatura y composición de capas, requiere que los planos reflejen el límite de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Pero los planos que la ACT sometió para obtener el PUI no identifican las zonas de inundación correspondientes a los mapas de inundación vigentes (2018) y no reflejan un límite de la ZMT actualizado y vigente, para la totalidad del proyecto.

Los planos del PUI no cumplen tampoco con el requerimiento de descripción de los elementos fundamentales de un plano, al no presentar la franja de los 20 metros medidos tierra adentro desde el límite de la ZMT que se identifica como la Zona de

²⁰ T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum L.P., S.E., 148 D.P.R. 70, 1999 PR Sup. LEXIS 52 (P.R. 1999)

Salvamento²¹. Los planos del PUI solo reflejan la franja de 6 metros de la Servidumbre de Vigilancia del Litoral²², medidos tierra adentro de un límite de ZMT que no tiene fecha y no se corresponde con un plano del DRNA.

Plano de construcción del Paseo Ciclista y Peatonal sin deslinde de la ZMT



Cuando se evidencia que en el Sistema de referencia oficial para el deslinde de bienes de dominio público en la Zona Marítimo Terrestre del DRNA, están disponibles deslindes actualizados, que muestra que la situación de la costa de Rincón ha cambiado en los

²¹ “2.94 Servidumbre de Salvamento - gravamen legal en los terrenos de propiedad privada colindantes con el mar o enclavados en la zona marítimo-terrestre, constituida por una franja de veinte (20) metros de ancho contados hacia el interior de la tierra desde la delimitación de la zona marítimo-terrestre.” Artículo 2 Definiciones del Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre.

²² “2.95 Servidumbre de Vigilancia Litoral - gravamen legal que consiste en la obligación de dejar expedita una vía general de seis (6) metros de ancho contigua a la línea de mayor pleamar, o a la que determinen las olas en los mayores temporales donde las mareas no sean sensibles. En los pasajes de tránsito difíciles o peligrosos podrá internarse la vía más de seis (6) metros, pero sin que exceda de lo estrictamente necesario.” Artículo 2 Definiciones del Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre.

pasados 25 años y que existen deslindes realizados y disponibles que no se utilizaron para diseñar y construir un Paseo Ciclista y Peatonal seguro y legal.

Plano de deslinde de la ZMT del balneario del 21 de abril de 2023

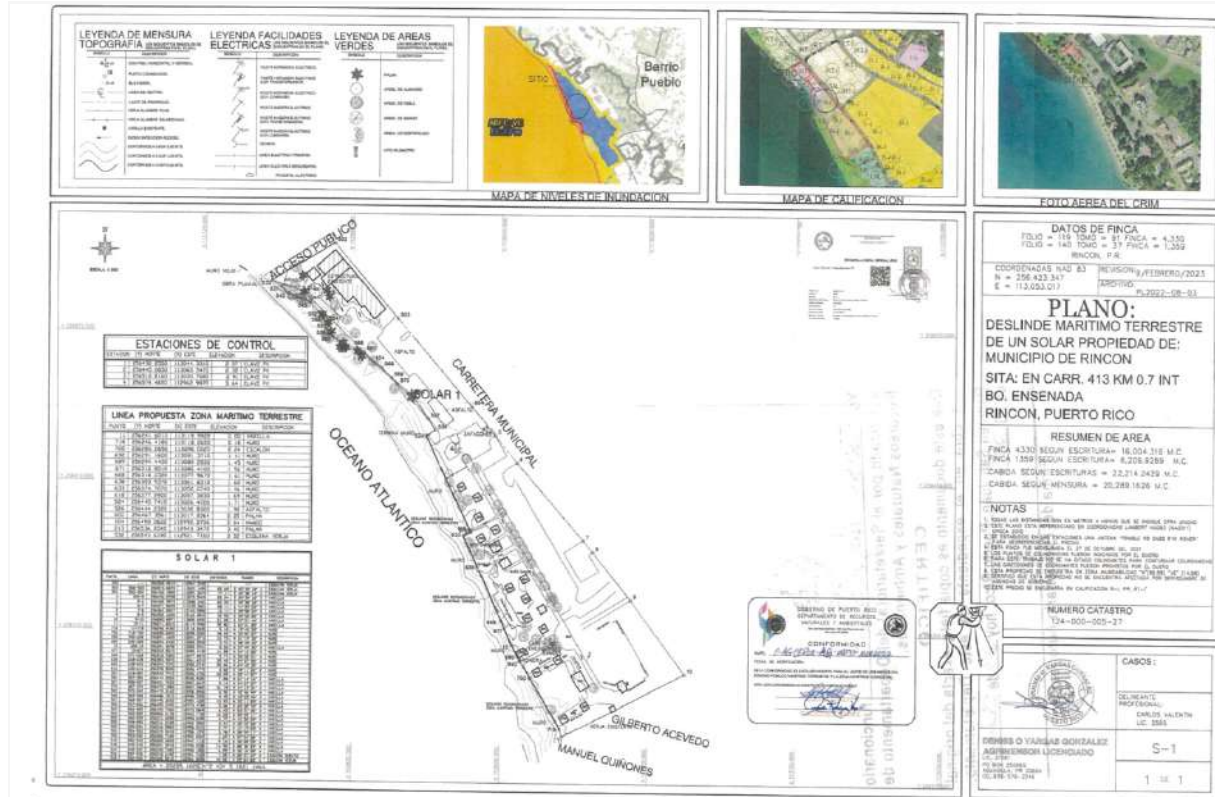


Imagen del Sistema de Referencia Oficial de deslinde de la ZMT para el balneario



4.2 Requiere la actualización del deslinde de la ZMT

La necesidad de que se realice un deslinde, viene de la Ley de Muelles y Puertos, Ley 151 de 1968, que se regula mediante el Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre, de 1994, que establece los requisitos necesarios para el aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre, las aguas territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimo terrestre.

El Reglamento Conjunto de 2023, en su Capítulo 6.4 Disposiciones para la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costa de Puerto Rico, establece en la Sección 6.4.2.2 Otras consideraciones, que:

- a. *“Zona de Separación: Todo proyecto para la construcción de edificios, de segregación o de urbanización de terrenos, con frente a la costa o playas de Puerto Rico, **se requerirá que se dedique, para uso público, una faja de terreno de veinte (20) metros de ancho mínimo, paralela y medida desde la zona marítimo terrestre**. Tampoco se erigirán estructuras permanentes en una faja de terreno de treinta (30) metros de ancho, contiguas a la anterior.*
- b. *Delimitación de la Zona Marítimo Terrestre:*
 1. *Se dispone que todo proyecto para la lotificación, urbanización y desarrollo de terrenos, así como para la construcción, alteración, ampliación y usos de estructuras o edificios en terrenos colindantes con el litoral, **será necesario que se someta junto con los otros documentos y requisitos, el plano de deslinde de la zona marítimo terrestre, certificado por el DRNA.***
 2. *Esta certificación no se entenderá que concede derechos de propiedad permanentes, **ya que lo que representa es el límite de la zona marítimo terrestre a la fecha del plano, el cual podría variar cuando la naturaleza altere el contorno natural de la costa.***
 3. ***La vigencia de los deslindes certificados por el DRNA será de cinco (5) años.***
 4. *Cuando por causas naturales o alteración humana, se provoque un cambio en la costa, se podrá requerir un deslinde nuevo en cualquier momento antes del término de cinco (5) años.”*

El único deslinde certificado que aparece en los expedientes del DRNA es un deslinde de la ZMT con referencia de caso C-396-161 con fecha de 25 de marzo de 1999 donde aparecen las hojas de la 13 a la 22, con deslindes, excepto la hoja 18 que no

tiene representado un deslinde, por lo que partes del Paseo no fueron deslindadas. Ver los anejos de Planos de Deslinde de ZMT de 1999.



En una carta del 13 de marzo de 2000 del DRNA se reafirma el mismo deslinde C-396-161 consignado que se limitó estrictamente ZMT a las secciones del plano de la hoja 13 a la 22.

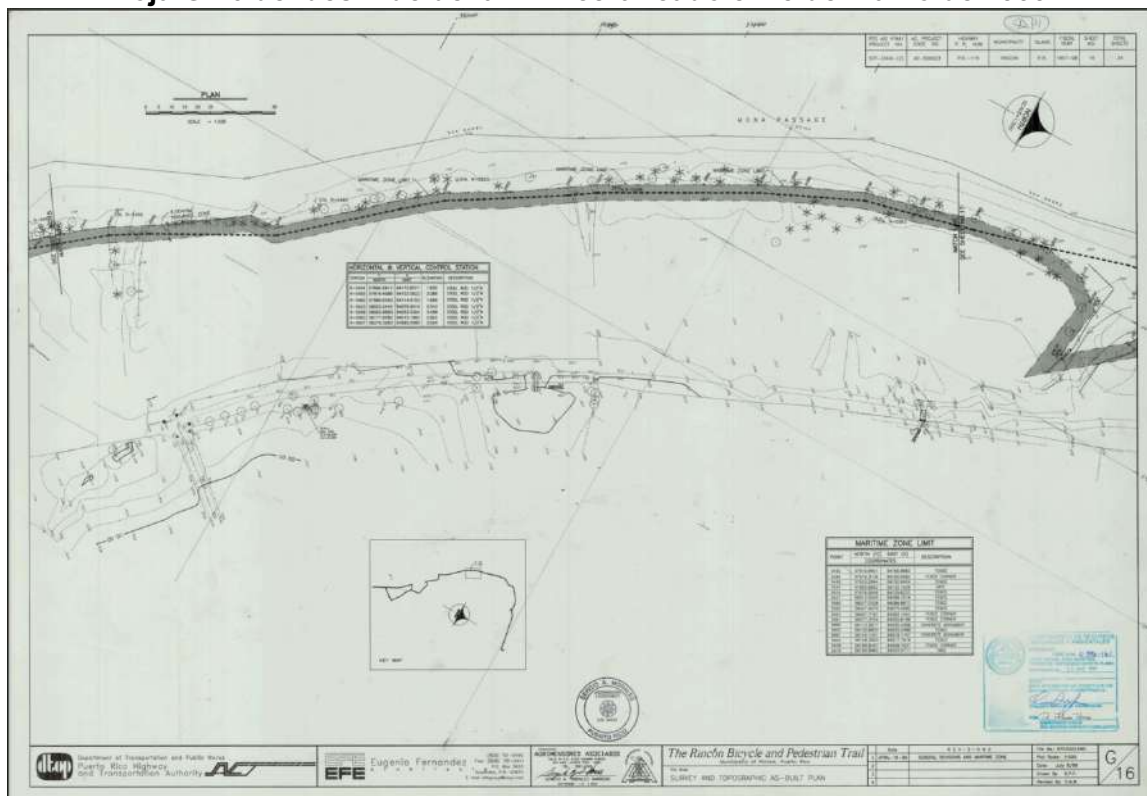
Esto coincide con la Certificación preparada por Luis R. Rodríguez Rosa Gerente Interino de la División de Desarrollo de Programas de la ACT que indica que "el único deslinde localizado en los archivos de la ACT es el preparado en el año 1998, por el

agrimensor Sergio A. Morales Marrero y el arquitecto Eugenio Fernández, debidamente endosado por ²³el DRNA.

Para la solicitud de enmienda de la Consulta de ubicación y transacción del 2008, se hace referencia un deslinde de la ZMT de 2007, que pudiese ser una certificación de deslinde, pero no existe ningún documento o plano certificado por el DRNA.

Por lo que el proyecto presentado en el PUI no cuenta con un deslinde de la ZMT vigente, pues el de 1999 tendría 25 años de realizado cuando se aprobó el PUI. Incluso asumiendo la existencia de un deslinde de 2007, llevaría vencido 12 años, al comparar con la fecha de cuando se sometió el PUI. La misma certificación preparada por Luis R. Rodríguez Rosa Gerente Interino de la División de Desarrollo de Programas de la ACT se desprende que el deslinde no está completo y de los propios planos de construcción del PUI existen varios tramos del “Nuevo Paseo” que no tiene un límite de la ZMT.

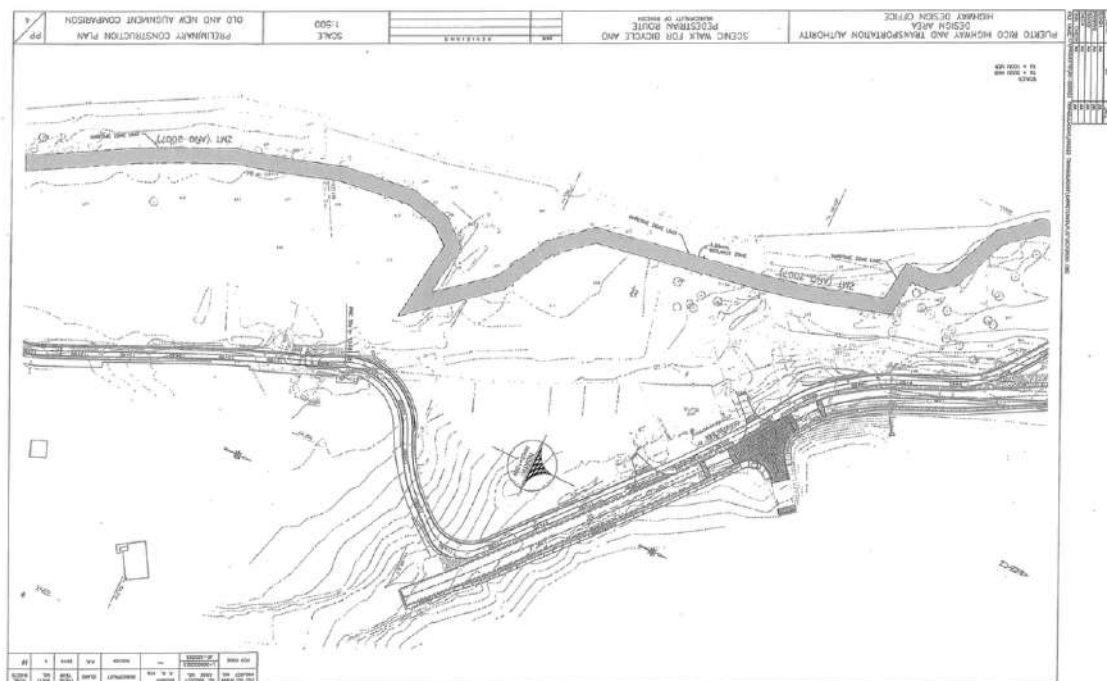
Hoja G 16 del deslinde de la ZMT certificado el 25 de marzo de 1999



²³ Certificación de Luis R. Rodríguez Rosa Gerente Interino de la División de Desarrollo de Programas de la ACT del 29 de agosto de 2025.

El PUI, debió autorizarse con un deslinde completo y actualizado, según establece el Reglamento Conjunto de 2023, el Capítulo 3.5 Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre, en la Regla 3.5.2 Criterios de Evaluación, “*Plano actualizado de deslinde de conformidad de colindancias si el área de la actividad propuesta colinda con bienes de dominio público o de entenderse que las condiciones de aprobación previa han variado significativamente*”.²⁴ Esto es algo que el DRNA le requirió a la ACT en varias de sus cartas²⁵ comentando el proyecto, especialmente cuando se hace referencia a que el proyecto propone movimiento de tierra colindando con la costa.

Hoja PP 45 primera enmienda del Paseo 2008 con un deslinde con fecha 2007



La regulación sobre cómo se realiza un deslinde, está en el Artículo 3 – Deslinde de la Zona Marítimo-Terrestre e Inventario de Aprovechamientos y Construcciones Existentes²⁶. Los deslindes deben actualizarse cada 5 años o cuando la costa haya

²⁴ Junta de Planificación (2023) Reglamento Conjunto para la evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigencia del 16 de junio de 2023.

²⁵ Carta del Secretario Auxiliar de Permisos, Endoso y Servicios Especializados del DRNA al director ejecutivo de la ACT, 2 de agosto de 2017.

²⁶ “Toda petición de deslinde de la zona marítimo-terrestre debería incluir la información necesaria para establecer demarcación tierra adentro histórica de dicha zona. En Áreas donde exista evidencia de la

sufrido cambios significativos. Desde el deslinde de la ZMT del 1999, Ila costa de Rincón ha sufrido cambios significativos a causa de la tormenta tropical Jeanne en 2004, la tormenta Irene en 2011, la tormenta tropical Erica en 2015, el huracán Irma y María en 2017 y el huracán Fiona 2022.

Pero, además, los mapas de zonas susceptibles a inundación de FEMA han sido actualizados en dos ocasiones en 2009 y en 2018, reflejando que las zonas de inundación se han ido moviendo tierra a dentro desde los mapas de 2005.

Todo muestra que la ACT le indujo a error a la OGPe al no informarle que los planos reflejaban un deslinde de 1999 o un posible deslinde de 2007 y que, de acuerdo con la reglamentación vigente, era necesario un deslinde de la ZMT actualizado.

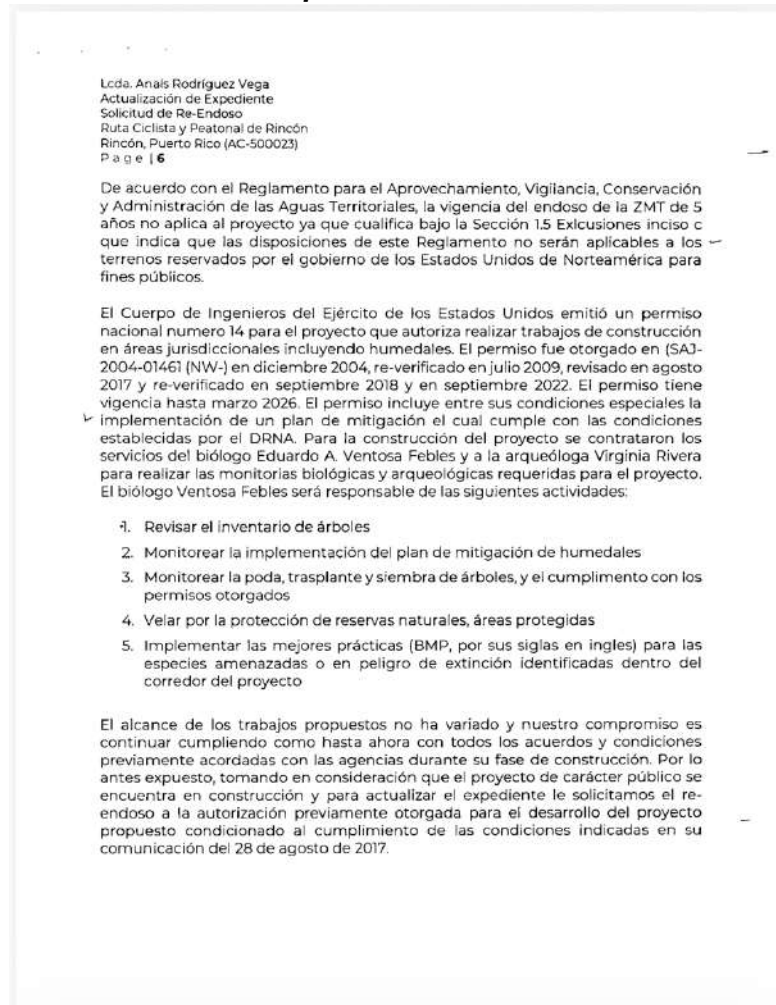
La ACT está consciente de que no cuenta con un deslinde actualizado, ya que tan reciente como el pasado 31 de julio de 2024 en una carta dirigida a la Secretaria del DRNA relacionado a la "Actualización Expediente Solicitud de Re-Endoso" justifica el no cumplir con un deslinde actualizado alegando que el Paseo discurre sobre terrenos reservados del gobierno de los EE.UU.

"De acuerdo con el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, la vigencia del endoso de la ZMT de 5 años no aplica al proyecto ya que cualifica bajo la Sección 1.5 Exclusiones inciso C. que indica que las disposiciones de este

alteración humana de las playas, riberas y orillas del mar mediante rellenos, dragados, excavaciones, diques, rompeolas, construcciones o cualquier otro medio, el Departamento presumir que el límite histórico tierra adentro de la zona marítimo-terrestre es aquel más distante tierra adentro que pueda determinarse haciendo referencia a estudios topográficos e hidrográficos, planos de autorizaciones, concesiones, licencias, franquicias o. Permisos anteriores, mapas, o cartas de mareas o de navegación. Esta información podría suplementarse mediante registros apropiados de suelo, fotografías, otros documentos, records escritos y cualquier otra fuente de información que sería utilizada por personas razonables como parte del manejo de sus negocios. De igual manera, el Departamento podrá hacer uso o requerir el uso de estudios, planos, mapas, fotos, modelos de computadoras y documentos sobre la zona marítimo-terrestre o el movimiento de las olas o, marejadas en las costas de Puerto Rico preparados por agencias e instrumentalidades gubernamentales locales y federales, tales como, pero sin limitarse a, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Administración Federal de Manejo de Emergencia ("FEMA", por sus siglas en inglés), el U.S. Geological Survey (U.S.G.S.), el Negociado de Meteorología y otros." Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre.

Reglamento no serán aplicables a los terrenos reservados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para fines públicos.”²⁷

Carta del 31 de julio de 2024 donde ACT le informa al DRNA que el Paseo discurre por “terrenos reservados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para fines públicos”



Esta aseveración es falsa, el Paseo Ciclista y Peatonal ocurre sobre terrenos del gobierno de Puerto Rico, varios de los cuales fueron expropiados e incluso parte del Paseo ocurre sobre terrenos del Estado Libre Asociado, por lo que el Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre es de aplicabilidad al Paseo Ciclista y

²⁷ Carta del Gerente Interino de la División de Desarrollo de Programas y Asistente del Director Ejecutivo de la ACT, dirigida a la Secretaría del DRNA con fecha del 31 de julio de 2024.

Peatonal. Pero como indicamos anteriormente, los requerimientos de retiros y deslinde están en el Reglamento Conjunto de 2023, en su Capítulo 6.4 Disposiciones para la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costa de Puerto Rico, establece en la Sección 6.4.2.2 Otras consideraciones que también tienen aplicabilidad.

Además, la ACT, mediante comunicación dirigida a la JP, aseguró que “el proyecto propuesto se construirá dentro de la servidumbre de paso adquirida por nuestra Agencia.”²⁸ Por tal razón, la alegación al DRNA del Paseo discurre por terrenos federales es falsa.

4.3 Un nuevo deslinde muestra que la obra iniciada no cuenta con las autorizaciones reglamentarias

Un deslinde de la ZMT actualizado para el “Paseo Vigente” o “Nuevo Paseo”, tendría cambios considerables en el diseño y en la alineación de cualquier versión de Paseo Ciclista y Peatonal que se quiera proponer en la costa de Rincón.

Para mostrar cómo sería un nuevo deslinde, hemos utilizado información que desarrolla el DRNA como es la Línea de Referencia Oficial de Bienes de Dominio Público de 2023²⁹.

Esta nos permite realizar una comparación y sobreposición sobre la alineación del “Nuevo Paseo”, donde se evidencia que varios tramos del Paseo Ciclista y Peatonal están dentro del límite de la Zona Marítimo Terrestre y grandes tramos discurren dentro de los 20 metros medidos desde el deslinde de la ZMT, que se identifican como Servidumbre de Salvamento, y sobre la Servidumbre de Vigilancia Litoral³⁰

²⁸ Carta del 16 de mayo de 2016 de la ACT a la JP informando los cambios a la alineación previamente sometida en la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T.

²⁹ La delimitación de la Línea de Referencia Oficial es llevada a cabo mediante la integración de toda la información provista en la primera fase y complementada con información detallada de rasgos topográficos y geográficos como humedales, manglares, salitrales y otros sistemas clave de la costa y que forman parte de la zona marítimo terrestre. Esta capa de información fue actualizada en el 2023 y se encuentra disponible en formato *shapefile*. Ver página Web del DRNA <https://www.drna.pr.gov/avisos/sistema-de-referencia-oficial-para-el-deslinde-de-bienes-de-dominio-publico-maritimo-terrestre/>

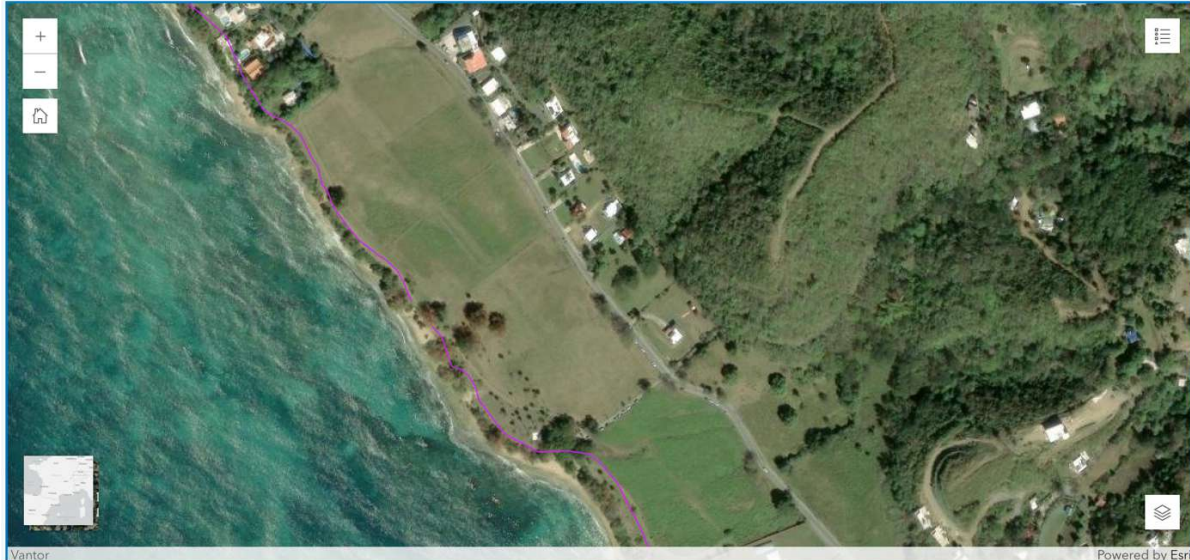
³⁰ 2.95 Servidumbre de Vigilancia Litoral - gravamen legal que consiste en la obligación de dejar expedita una vía general de seis (6) metros de ancho contigua a la línea de mayor pleamar, o a la que determinen las olas en los mayores temporales donde las mareas no sean sensibles. En los pasajes de tránsito difíciles o peligrosos podrá internarse la vía más de seis (6) metros, pero sin que exceda de lo estrictamente necesario. Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento.

compuesta de 6 metros desde el deslinde de la ZMT, que ubica dentro de la Servidumbre de Salvamento.

Imagen del SRO deslinde de la ZMT para la Reserva Marina de Tres Palmas

10 Nov Sistema de referencia oficial para el deslinde de Bienes de Dominio Público en la Zona Marítimo Terrestre

Posted at 11:05h in Avisos · 0 Comments · 25 Likes · Share



Fuente: página Web del DRNA visitada el 8 de diciembre de 2025

4.3.1 Se incumple con el retiro de la zona de separación

El Reglamento Conjunto en su Sección 6.4.2.2 Otras Consideraciones requiere que todo “proyecto para la construcción de edificios, de segregación o de urbanización de terrenos, con frente a la costa o playas de Puerto Rico, se requerirá que se dedique, para uso público, una faja de terreno de veinte (20) metros de ancho mínimo, paralela y medida desde la zona marítimo terrestre. Tampoco se erigirán estructuras permanentes en una faja de terreno de treinta (30) metros de ancho, contiguas a la anterior.”³¹

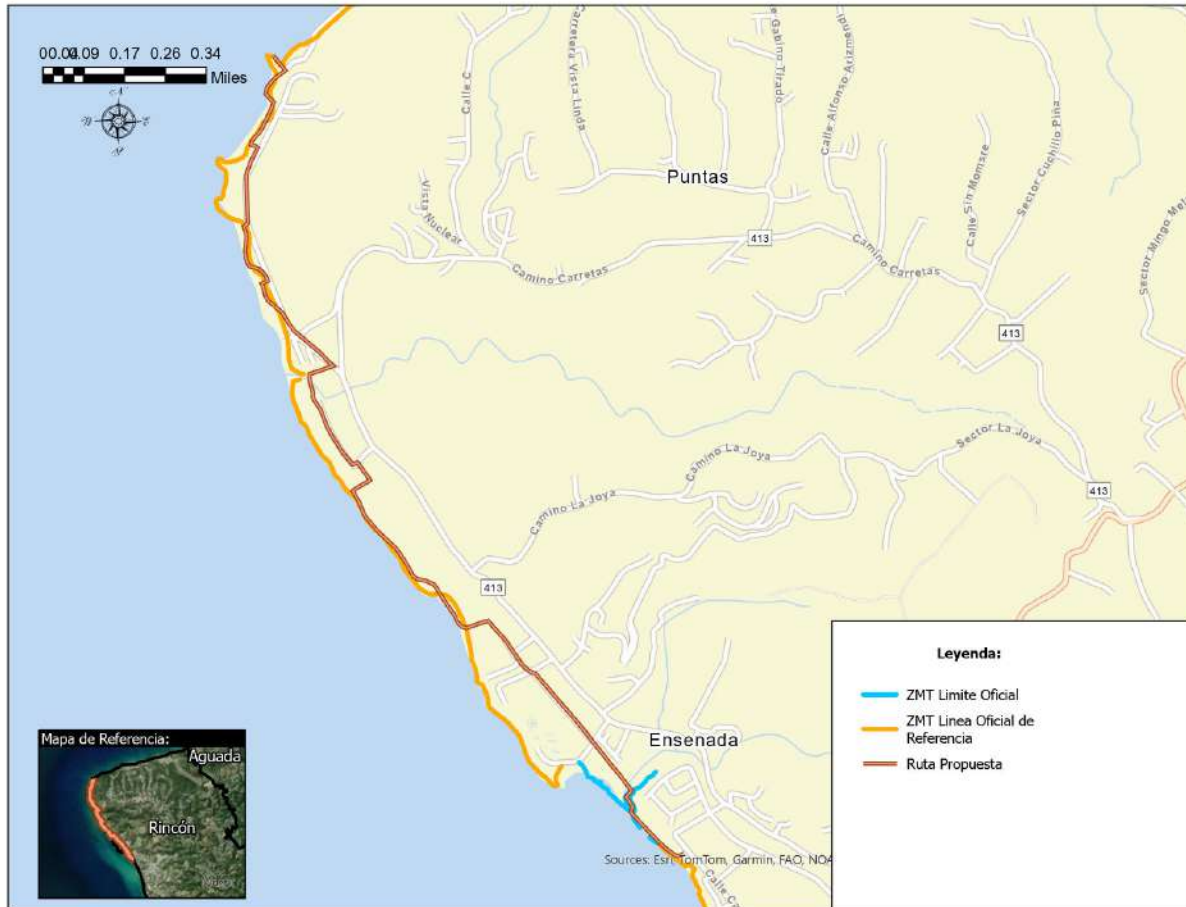
Esto es lo que se define como la “Zona de Separación” que se mide a partir del límite de la ZMT, correspondiente a un deslinde vigente. Los planos del proyecto

Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre.

³¹ Junta de Planificación (2023) Reglamento Conjunto para la evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigencia del 16 de junio de 2023.

“Nuevo Paseo” no reflejan la Zona de Separación, que como señalamos anteriormente es requerimiento del Reglamento Conjunto de Emergencia de 2023. En cambio, los planos solamente reflejan la zona de Servidumbre de Vigilancia del Litoral correspondiente de un deslinde parcial realizado hace 25 años.

Comparación la Línea de Referencia Oficial de Bienes de Dominio Público de 2023 sobre alineación del “Nuevo Paseo”



4.3.2 Se incumple con legitimación activa

El PUI o proyecto “Nuevo Paseo”, se está construyendo sobre la Línea de Referencia Oficial de Bienes de Dominio Público es decir dentro de la ZMT y con el único retiro de Servidumbre de Vigilancia Litoral basado en un deslinde de ZMT parcial de 1999, hace 25 años, y no con la realidad actual.

Esto implica que el PUI incumple con el Reglamento Conjunto de 2023 en su Sección 2.1.9.5 Legitimación Activa (Standing) pues se requiere tener legitimación

activa sobre los terrenos donde se propone el proyecto. Esto implicaría la nulidad del PUI. Pero también implica que la ACT indujo a error a la OGPe al proveer información incorrecta de que es el único dueño es la ACT cuando parte del “Nuevo Paseo”, ocurre sobre terrenos de dominio público y la Zona de Separación, por lo que requiere de la autorización del DRNA.

Del expediente no se desprende que el DRNA y el Municipio de Rincón, autorizaron a la ACT a someter el PUI, sobre la Reserva Natural de Tres Palmas ni sobre los terrenos municipales, como el balneario público. No se muestra evidencia fehaciente que establezca la legitimación activa de la ACT sobre todos los terrenos que impactará el Paseo.

Todo esto es producto de la negativa de la ACT de enmendar la consulta de ubicación y de no querer cumplir con todas las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes y aplicables.

4.3.3 Se incumple reglamento para el aprovechamiento del DRNA

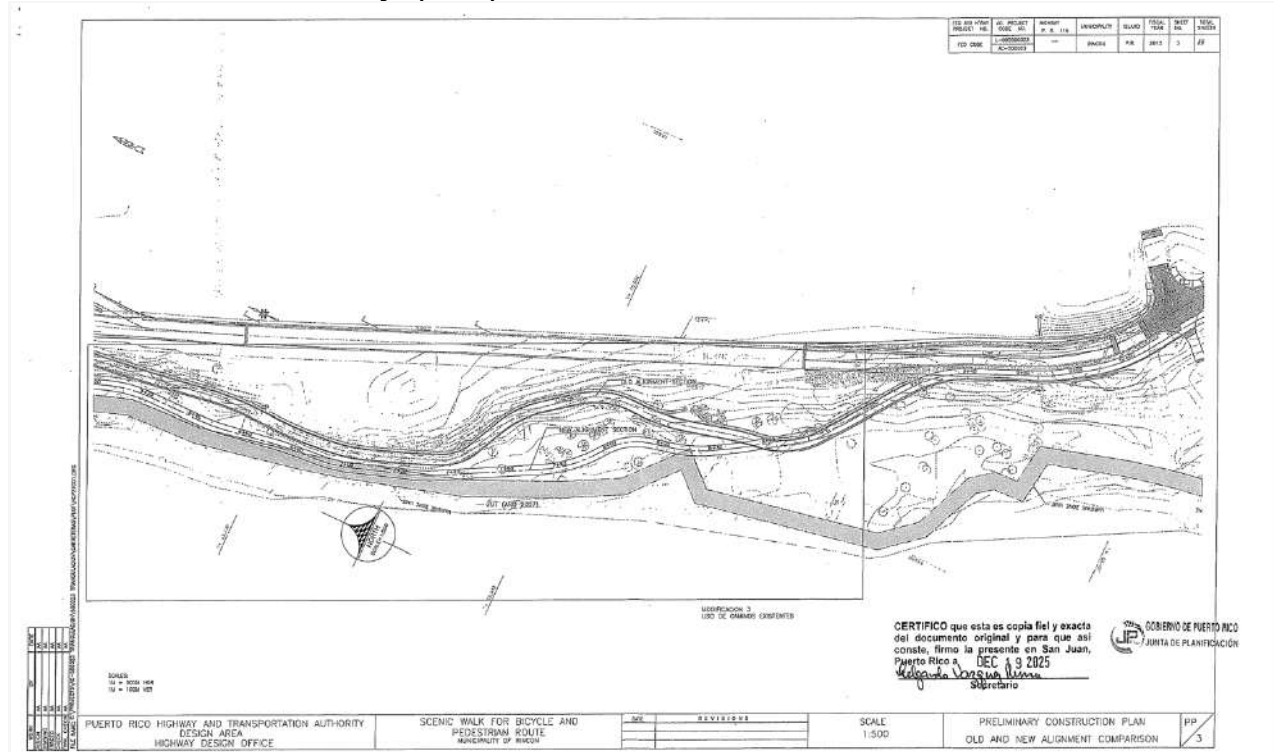
Se incumple con el Reglamento Núm. 4860 del DRNA, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre, el Artículo 1.4 ch de que todo aprovechamiento de la ZMT con obras o construcciones permanentes o irremovibles, están sujetas a la obtención previa de una concesión otorgada por el DRNA.

La siguiente imagen presenta una comparación hecha por la ACT entre la alineación aprobada en el año 2008 y la alineación no aprobada por la JP en el año 2016. En dicha imagen se evidencia que el denominado “Paseo Nuevo” en este tramo invade la Franja de Vigilancia del Litoral de seis (6) metros, la cual debe permanecer expedita y libre de estructuras permanentes.

Independientemente de los incumplimientos por ausencia de un deslinde completo y actualizado y del incumplimiento con los nuevos mapas y reglamento de inundación, el Paseo discurre en varios tramos por encima de la Franja de

Vigilancia Litoral por lo que la ACT debía solicitar al DRNA una Concesión para el Dominio Público Marítimo Terrestre.

Plano del Paseo sometido a la JP por la ACT comparando la ruta nueva (2016) con la ruta vieja (2008) alineación del “Nuevo Paseo”

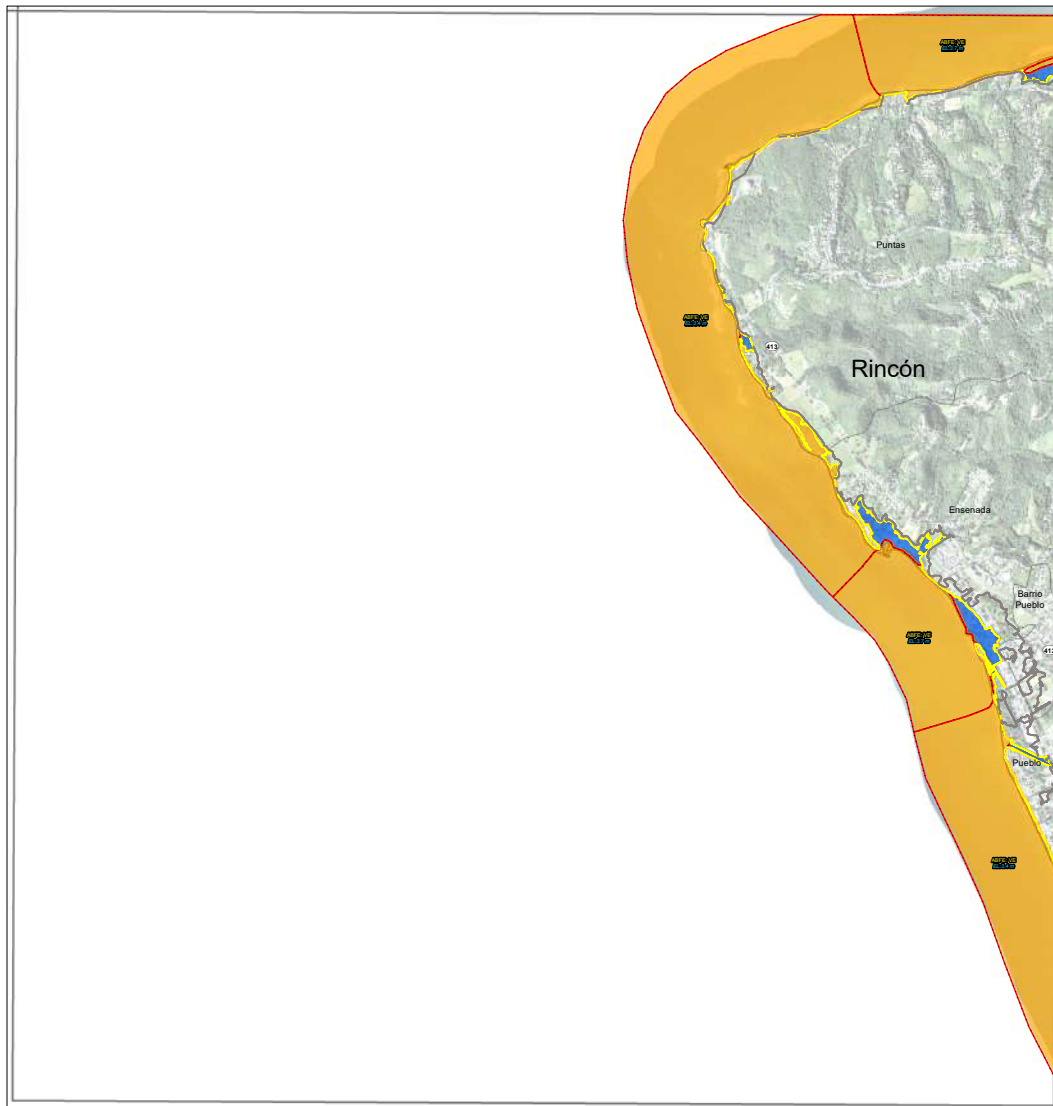


4.4 Aplicación de reglamentos y mapas de inundación vigentes

El “Paseo Vigente”, la consulta de Ubicación y Transacción de 2008 fue aprobada utilizando los mapas de inundación de 2005. Los mapas de inundación se han enmendado en dos ocasiones y actualmente aplican los Mapas de Niveles de inundación Base Recomendados de 2018.

Los mapas de inundaciones muestran el riesgo de inundación de una comunidad. Dado que los riesgos de inundaciones cambian con el tiempo, el Programa Nacional de Seguro contra Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) trabajan con las comunidades para identificar y realizar un mapeo (trasladar a un mapa) del riesgo de inundación de forma permanente.³²

³² Junta de Planificación (2021) Guía Rápida 2021 Áreas Especiales de peligro de Inundación. Junta de Planificación y FEMA. Página 27.



MAPAS DE NIVELES DE INUNDACIÓN BASE RECOMENDADOS	UTILIZACIÓN	LEYENDA
Estos mapas de niveles de inundación base recomendados (Advisory Maps) desarrollados por FEMA para Puerto Rico identifican que áreas se encuentran en nuevas zonas inundables recomendadas del 1% y 0.2% de probabilidad, así como niveles de inundación base recomendados (ABFE, por sus siglas en inglés) que pueden afectar las prácticas de construcción. Como parte del esfuerzo de recuperación de la isla, estos mapas son una herramienta para las agencias, los desarrolladores, diseñadores, técnicos de permisos de construcción, oficiales federales, estatales y municipales y dueños de propiedad, para tomar decisiones informadas de manera que se mitigue por eventos de inundación, se proteja la vida y propiedad, así como la inversión pública y privada. El propósito de estos mapas es asesorar sobre como las nuevas construcciones, reconstrucciones y mejoras sustanciales deben ser elevadas o diseñadas para minimizar los daños por inundaciones futuras, en base a la mejor información disponible. Además, busca orientar a la ciudadanía sobre el riesgo a inundación al que pudiera estar expuesto. Para información sobre cómo estos mapas fueron desarrollados y sus limitaciones, puede acceder al documento "Puerto Rico Advisory Data and Products" disponible en la página web de la Junta de Planificación. Recuerde que antes de una construcción, usted debe consultar con los funcionarios de las oficinas municipales de permiso, las oficinas regionales de permisos (ORPE) o con la Junta de Planificación para determinar las elevaciones obligatorias para su hogar, negocio u otra propiedad.	Las elevaciones mostradas en estos mapas son consideradas la mejor información disponible hasta que se desarrollen Mapas de Tasas del Seguro de Inundación (FIRM, por sus siglas en inglés) actualizados. Estos mapas NO han sido desarrollados para tomar determinaciones respecto al seguro de inundación del Programa Nacional del Seguro de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés). Para propósitos del seguro de inundación, se debe hacer referencia a los FIRMs vigentes para Puerto Rico y disponibles en http://msc.fema.gov o en la herramienta MPR de la Junta de Planificación (http://gis.pr.gov/mpr/).	Hidrografía Nivel de Inundación Base Recomendado Límite de Acción Moderada de la Ola (LIMWA) 1% Probabilidad Anual de Inundación 0.2% Probabilidad Anual de Inundación Límite ABFE Zona Inundable 0.2% Probabilidad Anual de Inundación A AE AO A Costera VE Cause Mayor Panel Límite Municipal Límite de Barrio
NOTAS 1. Elevaciones medidas en metros relativos al Puerto Rico Vertical Datum de 2002 (PRVD02). 2. Zonas identificadas como A costera o áreas afectadas por acción moderada de las olas (MoWA, por sus siglas en inglés) muestran las áreas donde la altura de la ola fluctúa entre 1.5 a 3 pies. Nueva construcción o mejora sustancial en estas zonas debe utilizar los parámetros establecidos para las zonas VE en el Reglamento de Planificación Núm. 13, vigente. Reglamento sobre áreas Especiales de Riesgo a Inundación. Puede accederlo en el siguiente enlace http://pr.gov/Reglamentos/Reglamentos-Planificaci3n.	Panel: 7209C0485J Fecha de efectividad: 13/abr/2018 Fecha de revisión del geodato 12/mayo/2018	MAPA DE REFERENCIA Fecha de mapa (pdf): 25/mayo/2018

Los mapas de inundación vigentes desde 2018 son los Mapas de Niveles de inundación Base Recomendados preparado por FEMA³³, a raíz del huracán María FEMA comenzó a preparar una serie de documentos y mapas, que se unieron con los trabajos que la Junta de Planificación junto al USGS venían realizando para establecer una topografía actualizada mediante un sistema LIDAR, que fue utilizada en la actualización de las nuevas zonas inundables del 1% de probabilidad anual (100 años) y el 0.2% anual de probabilidad (500 años) de inundación.

Entre la información nueva más destacable de los Mapas de Niveles de inundación Base Recomendados de 2018 está:

1. Límite de Acción Moderada de la Ola (LiMWA)
2. Límite inundable VE Área Costera de Alto Peligro a inundación
3. Límite inundable A Costera
4. Erosión Costera a 30 y 60 años

De la evaluación de los mapas de inundación de 2005, 2009 y 2018, se aprecia cómo ha ido aumentando las zonas inundables, incluso en los mapas del 2018 se refleja la erosión costera a 30 y 60 años.

El tramo del Paseo entre El Faro y la playa María está afectado por la Zona VE de Alto Peligro Costero³⁴, Zona 0.2% probabilidad anual de inundación³⁵ y por Erosión-Proyección de erosión a 60 años.

El tramo de la Playa Escalera frente a la Reserva Marina de Tres Palmas está afectado por la Zona VE de Alto Peligro Costero, Zona 0.2% probabilidad anual de inundación y por la Erosión-Proyección de erosión a 30 y 60 años.

³³ Resolución JP-ABFE-02 Para adoptar con carácter permanente los mapas de niveles de inundación base recomendados preparados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para todo Puerto Rico, Junta de planificación 11 de julio de 2018

³⁴ Área costanera de alto peligro a inundación con período de recurrencia de cien (100) años con velocidad y energía (marejada ciclónica) para la cual se ha determinado la elevación de la inundación base.

³⁵ Área de inundación con 0.2 % de probabilidad de ocurrir cada año o área para inundación de cien (100) años con profundidad del agua menor de 0.3 metros o con áreas de drenaje menor de 2.6 kilómetros cuadrados o áreas protegidas por diques contra la inundación de cien (100) años.

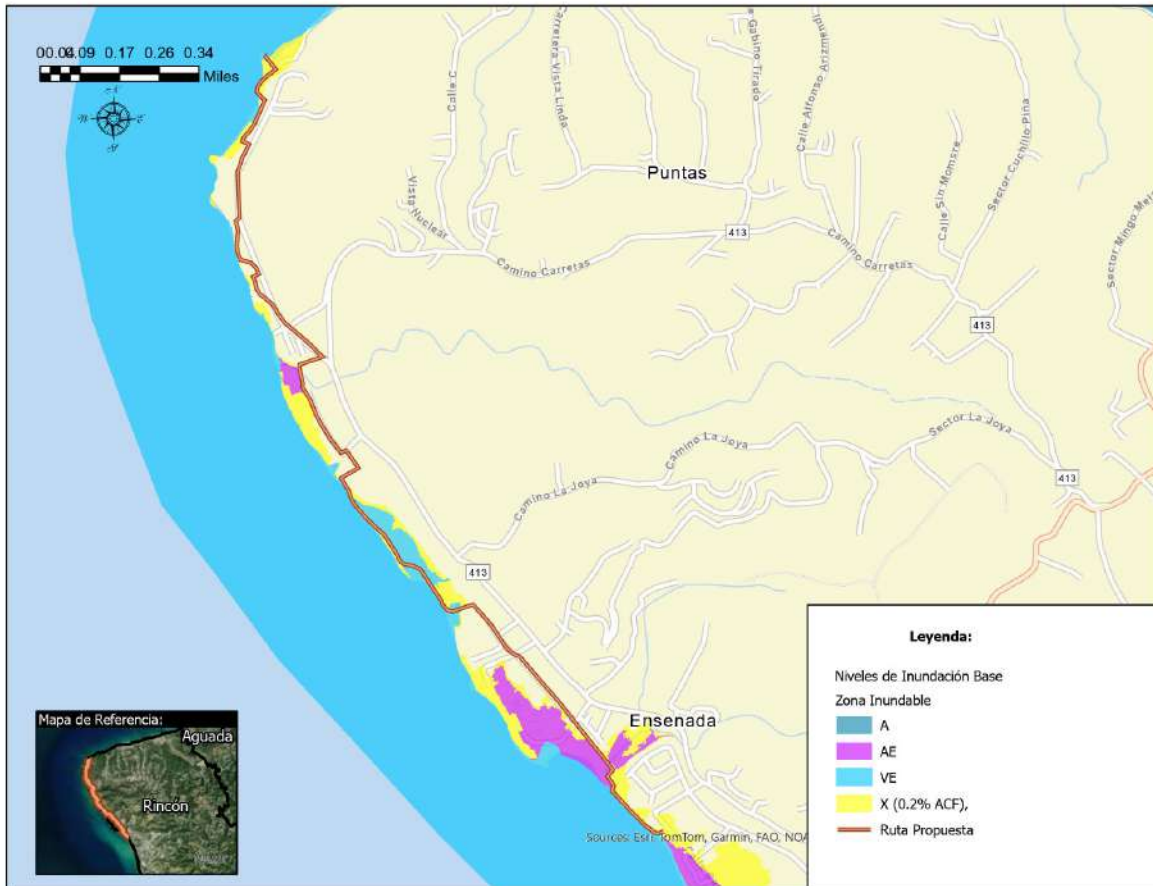
Mapa de Flood Insurance Rate Map del 2005



Mapa Flood Insurance Rate Map del 2009



Mapa de Niveles de inundación Base Recomendados del 2018



Ambos tramos estarían afectados por las zonas inundables del 1% de probabilidad anual (100 años) y 0.2% anual de probabilidad (500 años) de inundación. Las agencias federales basan su norma de resiliencia frente a inundaciones en el 1% de probabilidad anual para la mayoría de los proyectos financiados con fondos federales, por lo que la utilización de los mapas de inundación del 2018 es un requerimiento para el financiamiento por las agencias de transportación federales.

Las imágenes muestran los cambios sustanciales que ha sufrido la costa de Rincón en los pasados 25 años, lo que requiere de un rediseño de cualquiera de las versiones del Paseo Ciclista y Peatonal por estar en un Área Costanera de Alto Peligro que son aquellas que están sujetas a la inundación base y a altas velocidades de las aguas que incluyen marejadas ciclónicas.

El reglamento como los mapas de inundación de Rincón y Puerto Rico han cambiado desde que se aprobó el Paseo Ciclista y Peatonal por la JP en el 2008, por lo que la

costa ha sufrido cambios en los aspectos de lo que se permite y en su capacidad de recibir desarrollo, pues el mapa de inundación con sus zonas funciona como un distrito sobrepuesto que limita el desarrollo.

Cuando se aprobó la primera versión de Paseo por la JP, el Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones aplicable era el del 31 de diciembre de 2005, pero ya ha sido enmendado en dos ocasiones el 7 de diciembre de 2010 y el 9 de enero de 2021.

Uno de los objetivos de la Ley y del reglamento de inundación es establecer “*las medidas de seguridad para reglamentar las edificaciones y el desarrollo de terrenos en las áreas declaradas como de peligro a inundación y tienen los siguientes propósitos:*

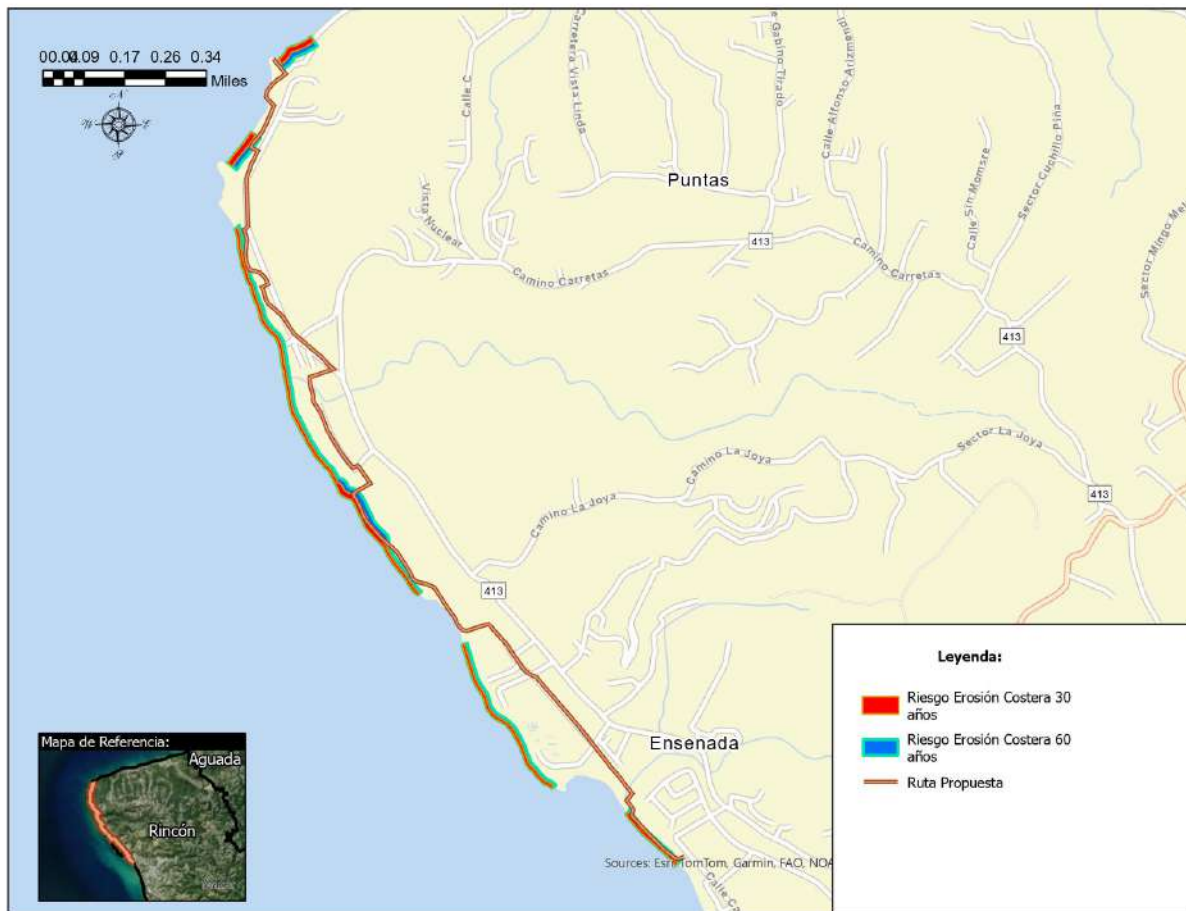
- a. ***Restringir o prohibir desarrollos que sean peligrosos a la salud, seguridad y la propiedad cuando éstos propician el aumento en los niveles de inundación o velocidades de las aguas que resulten en aumento en la erosión.***
- b. *Requerir que desarrollos que sean vulnerables a inundaciones, incluyendo las facilidades que los sirven, sean protegidos contra inundaciones al momento de su construcción original.*
- c. *Evitar o reglamentar la alteración de valles inundables naturales, cursos de agua, barreras protectoras naturales que acomodan o canalizan aguas de inundación o marejadas.*
- d. *Controlar el relleno, nivelación, dragado, obstáculos y otro tipo de desarrollo que pueda aumentar los daños por concepto de inundaciones o marejadas.*
- e. *Evitar o controlar la construcción de barreras que alteren el flujo de las aguas o que puedan aumentar el peligro de inundaciones en otras áreas.*
- f. ***No promover la localización de nuevos desarrollos, obstáculos o mejoras sustanciales a menos que se haya demostrado que se han evaluado otras alternativas de localización y que las mismas no son viables.***
- g. *Para participar en el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones y mantener la elegibilidad para el seguro de inundaciones y la asistencia en caso de desastres.”³⁶*

³⁶ Junta de Planificación (2021) Reglamento sobre Áreas Especiales de peligro de Inundación. Junta de Planificación. Vigencia del 9 de enero de 2021. Sección 1.03 Propósitos, páginas 2 y 3.

Una de las ventajas de los nuevos Mapas de Niveles de inundación Base Recomendados de 2018 es que por primera vez presenta información sobre el límite de la Acción Moderada de la Ola e información sobre las partes de la costa que estarán afectadas por la erosión costera a los 30 años y los 60 años. El mapa de erosión costera muestra que el Paseo Ciclista y Peatonal estará afectado por la erosión costera en aproximadamente 4 tramos.

La ACT debió considerar los aspectos de erosión costera en el “Nuevo Paseo” pues es información disponible desde el 13 de abril de 2018 por parte de FEMA.

Erosión costera Mapa de Niveles de inundación Base Recomendados del 2018



Presentar el Paseo Ciclista y Peatonal, sin actualizar el deslinde de la ZMT y el diseño por los mapas de inundación, es contrario a Ley para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones, Ley Núm.3 del 27 de septiembre de 1961, esta ley establece la política pública de evitar que se viva en zonas inundables y que se

den desarrollos en zonas de riesgo de inundación según se establece en su Artículo 1:

*“Por la presente se declara (1) que existen dentro y fuera de los límites urbanos de los pueblos y ciudades de Puerto Rico, **zonas susceptibles a inundaciones por efecto de lluvias, crecientes, marejadas, desbordamientos de ríos o quebradas, u otras fuerzas de la naturaleza que afectan las vidas y propiedades de los presentes y futuros habitantes de dichas zonas**, así como la salud, seguridad, orden, conveniencia, prosperidad, estabilidad económica y bienestar de la comunidad en general; (2) que en perjuicio del interés público están ubicadas en estas zonas y continuamente se construyen casas y otras edificaciones, cuyos habitantes o usuarios están expuestos, por efecto de las inundaciones, a perder sus vidas y haciendas y a contraer enfermedades que pueden desarrollarse en epidemias, lo cual constituye una amenaza a la salud, seguridad y el bienestar de la comunidad; (3) **que es el interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptar medidas encaminadas a reducir o eliminar las pérdidas de vidas y haciendas por efecto de inundaciones**; (4) que las referidas medidas constituyen un fin público para lo cual pueden y deben invertirse fondos públicos.”*

Es en virtud de esta ley que la JP está facultada a preparar reglamentación y mapas para el control de edificaciones en las zonas susceptibles a inundaciones. El “Nuevo Paseo” es un proyecto que será destruido en poco tiempo por la inundación del mar y por la erosión costera proyectada por los mapas de inundación de FEMA.

4.4.1 Se incumple con la zona de separación en zonas de alto peligro costero

El proyecto incumple con el Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones la Sección 8.01 Zona VE y Zonas Costeras³⁷, pues toda nueva construcción debe estar “*situada tierra adentro a una distancia mínima de (i) el*

³⁷ Junta de Planificación (2021) Reglamento sobre Áreas Especiales de peligro de Inundación. Junta de Planificación. Vigencia del 9 de enero de 2021, ver páginas 35 y 36.

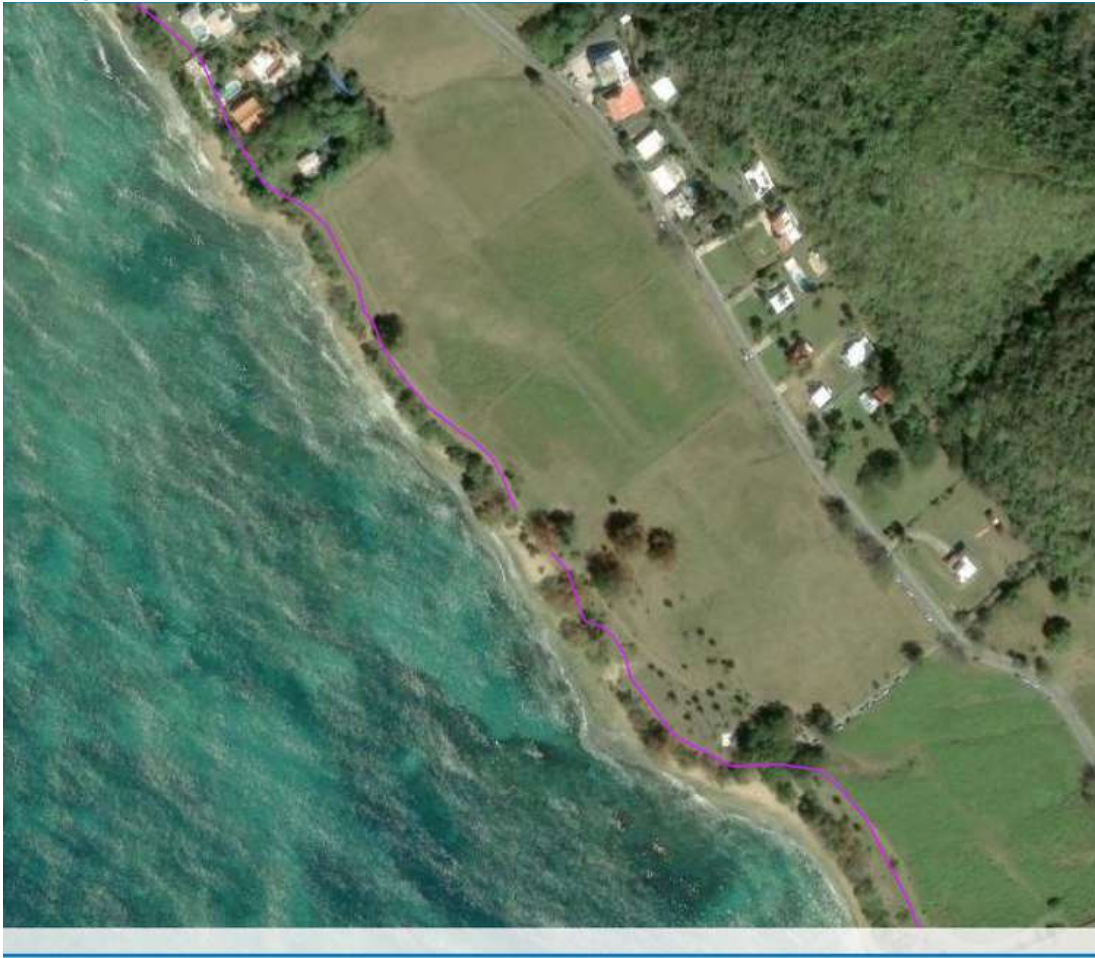
alcance del nivel del mar promedio; o (ii) la zona marítimo-terrestre, según deslinde certificado por el DRNA; o (iii) **la Zona de Separación, lo que sea más restrictivo.** También se “prohíben los cambios a las dunas de arena o humedales (incluyendo los manglares) que puedan aumentar el potencial de daños relacionados con inundaciones o marejadas.”

Paseo en el Plan de Mitigación de Humedales de 2017y Mapa de inundación 2018



Estas imágenes muestran como la propuesta de Paseo en la playa “Steps”, está afectada por la Zona VE de Alto Peligro Costero, lo que incumple con el Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones. También se muestra como al utilizar la Línea de Referencia Oficial de Bienes de Dominio Público de 2023 el Paseo no solo incumple con los retiros requeridos, sino que está ocupando bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Imagen del SRO deslinde de la ZMT para la Reserva Marina de Tres Palmas



Fuente: página Web del DRNA visitada el 8 de diciembre de 2025

<https://www.drna.pr.gov/avisos/sistema-de-referencia-oficial-para-el-deslinde-de-bienes-de-dominio-publico-maritimo-terrestre/>

4.4.2 Se incumple con la prohibición de rellenos en zonas de alto peligro costero

Tampoco cumple con la Sección 8.02 Relleno en la Zona VE³⁸ que “*prohíbe la utilización de relleno para soportar las cargas estructurales de las edificaciones ubicadas en esta Zona ni que pudiera constituir un obstáculo al libre flujo de las aguas de inundación.*”

³⁸ Junta de Planificación (2021) Reglamento sobre Áreas Especiales de peligro de Inundación. Junta de Planificación. Vigencia del 9 de enero de 2021, ver página 36.

4.4.2 Se incumple con la necesidad de certificación de elevación

Tampoco cumple con la Sección 9.05 Presentación de Solicitudes de Permisos³⁹ que *“Para presentar una solicitud de permiso el solicitante deberá cumplir con todos los requisitos de presentación establecidos por el Administrador de Valles Inundables, así como otros organismos gubernamentales concernidos e incluir por lo menos:*

- a. Certificado de Elevación debidamente cumplimentado (FEMA Form 086-0-33 (Revisado)) :..”*

Nos encontramos con una obra que será destruida por el efecto del mar, tanto por la inundación base y las altas velocidades de las aguas que incluyen las marejadas ciclónicas, como por la erosión costera, pero que los reglamentos vigentes no autorizan su construcción.

Todo esto está ocurriendo porque la ACT al someter el PUI, no presentó la información actualizada que requieren los reglamentos relacionados con la presentación de deslindes de la ZMT y la utilización de los mapas de inundación actualizados.

5. Cumplimiento ambiental

El 26 de septiembre de 2023, se da una Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica, tomando en consideración la OA-2021-02 del DRNA citando la Sección A0 Acciones Generales *“2. Aquellos proyectos aprobados como Exclusión Categóricas por agencias del gobierno federal.”*

5.1 No se cumple con exclusión categórica pues el proyecto está en zona inundable y afecta la Reserva Marina

La propia Orden Administrativa establece que para las acciones de nueva construcción. *“sólo se aprobará la acción mediante Exclusión Categórica si la misma cumple con lo siguiente:*

³⁹ Junta de Planificación (2021) Reglamento sobre Áreas Especiales de peligro de Inundación. Junta de Planificación. Vigencia del 9 de enero de 2021, ver página 39.

- a) Toda construcción nueva no podrá ser desarrollada o estar ubicada en:
- i. Áreas especiales con **riesgo de inundación, derrumbes o marejadas, incluyendo la zona marítimo terrestre y su servidumbre de salvamento**;
 - ii. Áreas designadas como “Superrfund Site”, ...
 - iii. **Áreas ecológicamente sensitivas o protegidas oficialmente** designadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación o cualquier agencia estatal o federal con jurisdicción;
 - iv. Áreas **donde existan especies únicas de fauna o flora** o que estén en peligro de extinción;
 - v. Áreas **que puedan afectar ecológicamente sistemas naturales o artificiales** ya sea en forma directa o indirecta;
 - vi. Áreas que no cuenten con infraestructura ...
 - vii. Áreas que constituyan ...
 - viii. Áreas donde **existen yacimientos arqueológicos** o de valor cultural, según determinado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Registro Nacional de Lugares Históricos y/o la Oficina Estatal de Conservación Histórica, según aplique;
 - ix. Áreas su topografía escarpada en cuencas hidrográficas donde se puedan afectar fuentes de abasto de agua potable.
 - x. Toda construcción nueva no podrá ser desarrollada o estar ubicada en:
- b) No excede de quince mil pies cuadrados (15,000 p2) en la suma total de ambas áreas (ocupación y área bruta de piso), incluyendo la infraestructura asociada.”⁴⁰

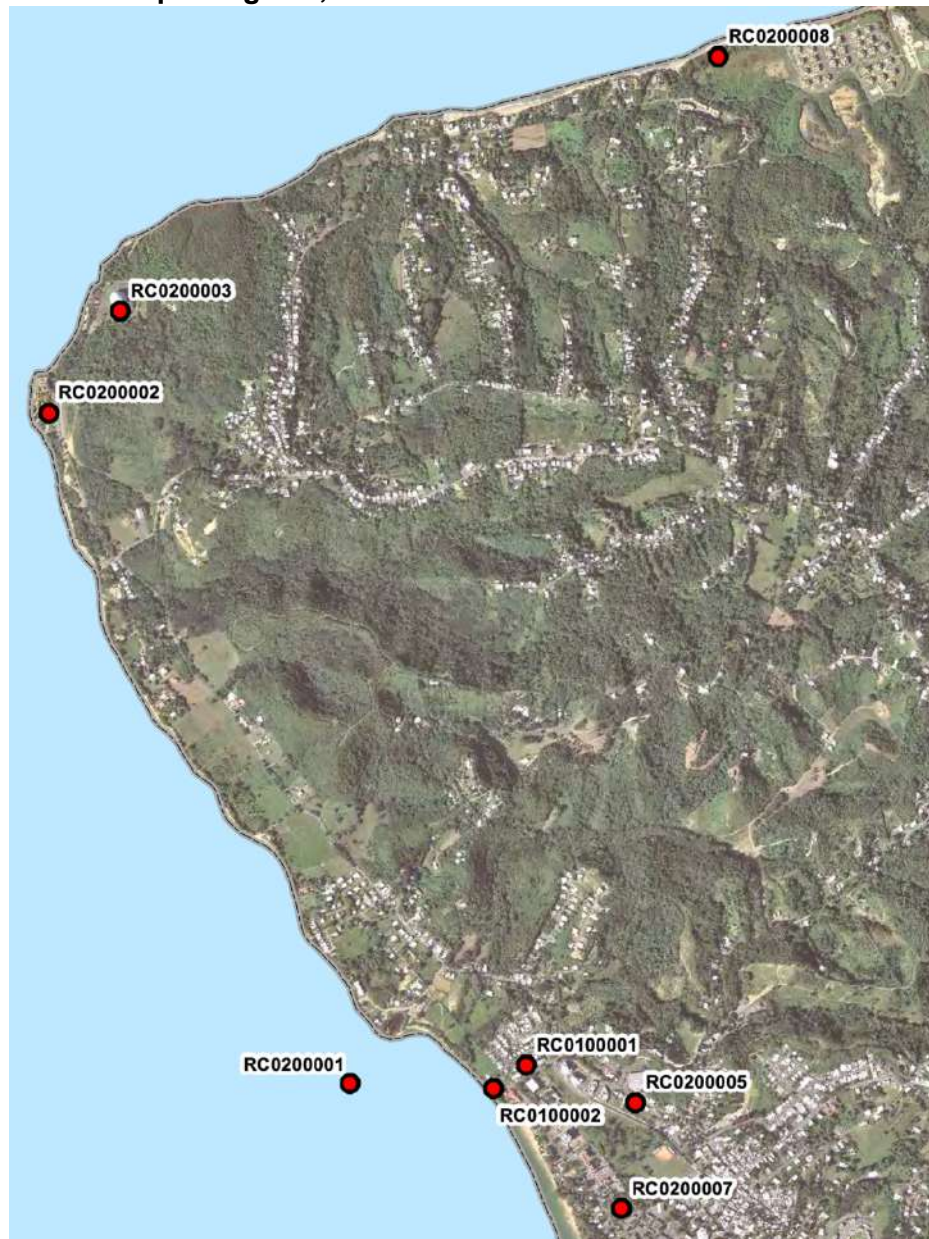
La OGPe no podía dar un cumplimiento ambiental por exclusión categórica, pues la ACT le certificó a la OGPe, que el Paseo cumplía con los anteriores requisitos, cuando la realidad es que el Paseo está en:

⁴⁰ Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, Número 8858, vigencia de 23 de noviembre de 2016, Capítulo VI Exclusiones Categóricas, Regla 129 – Requisitos para que una acción pueda tener determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica, páginas 41 y 42.

- Zonas inundables Zona VE de Alto Peligro Costero, Zona AE, Zona 0.2% probabilidad anual de inundación y por Erosión-Proyección de erosión a 60 años.
- dentro de la Reserva Marina Tres Palmas de Rincón, un espacio oficialmente designado como área protegida bajo la Ley Núm. 17-2004, que establece que ***“el límite terrestre de la reserva marina lo será el deslinde marítimo terrestre según medido y aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.”***
- LA ACT reconoció en su carta a la JP el 16 de mayo de 2016, que construiría un muro paralelo para combatir especialmente el embate de las olas, ya que el muro se encuentra parcialmente colapsado.
- impacta directa e indirectamente los hábitats de corales y tortugas marinas (especies protegidas y en peligro de extinción) cuyas áreas de anidaje, alimentación y desarrollo son altamente vulnerables a las actividades propuestas, como reconoce el DRNA.
- El DRNA en carta del 30 de diciembre de 2004 reconoció que “en el área del proyecto se han reportado anidaje del Tinglar (*Dermochelys coriacea*) y el Carey de concha (*Eretmochelys imbricata*) especies en peligro de extinción y protegidas por leyes federales y estatales.
- Existen 5 sitios arqueológicos, de acuerdo con la Oficina Estatal de Conservación Histórica afectando el “Paseo Vigente” y 4 sitios arqueológicos con el “Nuevo Paseo”.

El Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, establece que, aunque pueda haber un cumplimiento ambiental con la ley ambiental federal, que no requiera preparar un documento ambiental a nivel local, se deben de cumplir con los criterios y requisitos del reglamento ambiental local y este no permite exclusiones categóricas en zonas inundables, de marejadas, dentro de la ZMT, en reservas naturales, como se demostró anteriormente:

Sitios Arqueológicos, Oficina Estatal de Conservación Histórica



Fuente: Oficina Estatal de Conservación Histórica, Sitios arqueológicos de Rincón, 27 de mayo de 2016

*“L. Aquellas agencias proponentes que hayan cumplido con la Sección 102(2)(C) de la Ley Nacional de Política Ambiental ("NEPA", por sus siglas en inglés) y hayan circulado el documento ambiental a agencias gubernamentales federales, no tendrán que preparar un nuevo documento ambiental para obtener una determinación de cumplimiento ambiental por la OGPe, **siempre y cuando dicho documento cumpla con los criterios y requisitos de este Reglamento.** Por lo tanto, dicho documento ambiental*

deberá ser circulado a las agencias gubernamentales estatales con competencia sobre la acción propuesta.”⁴¹

5.2 La Exclusión contiene información incorrecta y falsa

Los datos de la solicitud de la Exclusión Categórica utilizan el número de catastro 720-117-004-13 con se corresponde con la carretera estatal PR-413, que es distinto al utilizado para solicitar el PUI, que se utilizó número de catastro 095-000-004-03. Esto le permite a la ACT poner información sobre el “Distrito en el Mapa de Inundabilidad: X” cuando la realidad es que el proyecto está afectado por las siguientes zonas de inundación: Zona VE de Alto Peligro Costero, Zona AE peligro de inundación con período de recurrencia de 100 años, Zona 0.2% probabilidad anual de inundación y por Erosión-Proyección de erosión a 60 años.

Esto induce a error a la OGPe al emitir una exclusión categórica, para un proyecto que se le informa que no está en zona inundable, cuando la realidad es que los mapas de inundación 2018 una parte sustancial del Paseo discurre por zonas inundables y sujetas a marejadas.

5.3 Se debe preparar un documento ambiental con información actualizada

No se podía someter el PUI con una Exclusión Categoría, lo que corresponde es que cualquier nueva versión de Paseo Ciclista y Peatonal, debe preparar una Evaluación Ambiental, que, sin lugar a duda, le debe llevar a la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental, por los impactos a la Reserva Marina de Tres Palmas, la presencia de sitios arqueológicos e históricos, la presencia de tortugas y los arrecifes de coral.⁴²

Pero cualquier documento ambiental debe corresponder con una acción propuesta, que es la que debe cumplir con su correspondiente proceso de consulta de ubicación,

⁴¹ Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, Número 8858, vigencia de 23 de noviembre de 2016, Capítulo III Disposiciones para los Documentos Ambientales, Regla 114 – Disposiciones Generales, L, página 15.

⁴² Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, Número 8858, vigencia de 23 de noviembre de 2016, Capítulo III Disposiciones para los Documentos Ambientales, Regla 122 – Acciones que requieren una declaración de impacto ambiental, D, página 28.

permiso o autorización. En el caso del Paseo Ciclista y Peatonal de Rincón, existen evidencia que los impactos ambientales de un “Nuevo Paseo” y que se han estado discutiendo y presentando ante las distintas agencias estatales y ambientales para los procesos ambientales, no pasaron por el proceso de planificación y permisos, pues nunca se enmendó la consulta de ubicación.

Todo proyecto antes de ser autorizado debe se atemperado a la legislación y reglamentación de planificación, permisos y ambiente.



Luis García Pelatti
Planificador Profesional Licenciado 216